

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय
दाण्डिक मूल अधिकारिता
रिट याचिका (दाण्डिक) सं. 121 वर्ष 2022

विनोद कटारा

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

1. किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता उन सबसे पुरानी अवधारणाओं में से एक है जिस पर राष्ट्रीय अदालतों द्वारा जोर दिया जाता रहा है। बहुत पहले वर्ष 1215 में, अंग्रेजों के मैग्ना कार्टा में उपबंध था कि:"

किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति को पकड़ा या जेल में नहीं डाला जाएगा ... सिवाय ...विधि के अधीन।"

2. आज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा को कहीं अधिक विस्तृत व्याख्या प्राप्त हुई है। आज जिस धारणा को स्वीकार किया जाता है, वह यह है कि स्वतंत्रता में वे अधिकार और विशेषाधिकार शामिल हैं, जिन्हें लंबे समय से किसी स्वतंत्र व्यक्ति के व्यवस्थित रूप से प्रसन्नता के लिए आवश्यक माना जाता है, न कि केवल शारीरिक बंधन से मुक्ति। यह कहने में कोई संकोच नहीं कि किशोरों को वयस्क जेलों में रखना कई पहलुओं पर उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीनने के बराबर है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

3. संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह रिट आवेदन हत्या के अपराध के लिए उम्रकैद की सजा काट रहे एक दोषसिद्ध अभियुक्त की ओर से है, जिसमें प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य को उचित निर्देश देने की मांग की गई है कि वह दोषसिद्ध व्यक्ति की अपराध कारित करने की तिथि पर सही उम्र को सत्यापित करे क्योंकि दोषसिद्ध व्यक्ति का पक्ष यह है कि अपराध कारित करने की तिथि अर्थात् 10.09.1982 को वह लगभग 15 साल की उम्र का किशोर था।

4. इस मुकदमे के लिए उत्तरदायी तथ्यों को निम्नानुसार संक्षेपित किया जा सकता है:

(क) अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के साथ रिट आवेदक का आईपीसी की धारा 302 सपठित धारा 34 भा.दं.सं. के तहत दंडनीय अपराध के लिए विचारण किया गया था;

(ख) अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम, आगरा ने आगरा के फतेहपुर सीकरी जिले में दर्ज मुकदमा अपराध सं. 126 वर्ष 1982 से उद्भूत सत्र विचारण संख्या 535 वर्ष 1983 में रिट आवेदक और सह-अभियुक्तों को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई ;

(सी) वर्तमान रिट आवेदक और अन्य दोषियों ने क्रिमिनल अपील सं. 133 वर्ष 1986 दाखिल करके इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की। जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.1986 को पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की वैधता और वैधानिकता पर सवाल उठाया गया था;

(डी) उच्च न्यायालय द्वारा अपील की सुनवाई की गई और दिनांक 04.03.2016 के निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया जिससे विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि हुई;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(ई) उच्च न्यायालय द्वारा अपनी अपील को खारिज करने के आदेश से असंतुष्ट वर्तमान रिट आवेदक ने इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 6048 वर्ष 2016 दायर किया। इस न्यायालय ने 16.08.2016 दिनांकित आदेश द्वारा अनुमति के लिए निवेदन को खारिज कर दिया और विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी।

5. इस स्तर पर यह बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि जब तक इस न्यायालय ने दिनांक 16.08.2016 के आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका को खारिज नहीं कर दिया, तब तक वर्तमान रिट आवेदक ने 10.09.1982 के कथित अपराध के कारित किए जाने की तिथि पर अपने किशोर होने का प्रश्न नहीं उठाया था।

6. ऐसा प्रतीत होता है कि जब रिट आवेदक आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा था, तो उसका क्रिमिनल रिट जनहित याचिका संख्या 855 वर्ष 2012 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसरण में प्रतिवादी राज्य द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षण कराया गया। जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने निम्नानुसार टिप्पणी की :

"बेशक, राज्य के पहले के हलफनामों के अनुसार, यह दावा किया गया था कि 72 कैदी ऐसे थे, जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो सकती है और जो विभिन्न जिला या केंद्रीय जेलों में बंद हैं। उनका विवरण इस प्रकार था:

बरेली में 23, लखनऊ में 1, इलाहाबाद में 4, इटावा में 2, आगरा में 18 और फतेहगढ़ में 23 ऐसे कैदी थे। ऐसा ही एक कैदी राजू, जो फैजाबाद का रहने वाला था, जिसकी आयु किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा 18 वर्ष से कम निर्धारित की गई थी, को फैजाबाद जेल में लंबे समय तक निरुद्ध रहने के बाद विशेष गृह में भेज दिया गया था।

प्रथम दृष्टया यह सुझाने के लिए कुछ सामग्री विद्यमान थी कि ऐसे कैदियों की आयु अपराध कारित किए जाने की तिथि को 18 वर्ष से कम रही हो सकती है। किशोर

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (एतश्मिनपश्चात अधिनियम के रूप में संदर्भित) में अधिनियम संख्या 33 वर्ष 2006 द्वारा संशोधन के बाद, धारा 2 (एल) के तहत विधि का उल्लंघन करने वाला किशोर का मतलब एक ऐसा किशोर है, जिस पर अपराध करने का आरोप है और उसने इस तरह के अपराध के कारित करने की तिथि को अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है।

अधिनियम की धारा 7 ए (1) के परंतुक के तहत, यह उल्लेख किया गया है कि नाबालिग होने का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और इसका किसी भी स्तर पर, मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी दावा किया जा सकता है, और मान्यता दी जाएगी, और ऐसे दावे का निर्धारण इस अधिनियम में निहित प्रावधानों और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली, 2007 (एतश्मिनपश्चात नियमावली के रूप में संदर्भित) में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।

इसलिए, हम जिला न्यायाधीशों को निर्देश देते हैं, जो अपने संबंधित विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष हैं, वे सीधे तौर पर निगरानी करें कि कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कुशल वकील नियुक्त किए जाएं, (जो निजी वकीलों को नियुक्त करने में असमर्थ हैं) जिनका उल्लेख राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में किया गया है और जो अपराध कारित करने की तिथि को 18 वर्ष से कम आयु के बताए गए हैं। उक्त विधिक सहायता अधिवक्ताओं को दस्तावेजों को प्राप्त करके और किशोर न्याय अधिनियम और नियमावली के नियम 12 में उपबंधित अन्य उपायों को पूरा तथा रिट याचिका (सी) संख्या 8889 वर्ष 2011 के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा सुझाए गए तर्ज पर (न्यायालय द्वारा अपने स्वतः संज्ञान पर बनाम महिला एवं बाल विकास विभाग

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एवं अन्य), इसके द्वारा दिए गए 11.5.2012 दिनांकित आदेश के अनुसार कैदियों की उम्र का पता लगाना चाहिए।

इन कैदियों की सही उम्र का पता लगाने के लिए अन्य भाई-बहनों की संभावित जन्म तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करना भी ध्यान में रखा जा सकता है। विधिक सहायता अधिवक्ता यह भी पता लगा सकते हैं कि क्या जेल में अन्य कैदी भी हैं, जिनकी उम्र अपराध किए जाने की तारीख पर 18 वर्ष से कम हो सकती है। और जो वयस्कों के लिए नियमित जेलों में गलत तरीके से रखे गए प्रतीत होते हैं साथ ही अपने निष्कर्ष का आधार भी अंकित कर सकते हैं। तत्पश्चात मामले को ऊपर निर्धारित मानदंडों के अनुसार आयु के निर्धारण के लिए प्रधान न्यायाधीश, किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष रखा जा सकता है।

अभियोजन पक्ष और परिवादी को निश्चित रूप से अपने स्वयं के गवाहों की जांच करने और उन गवाहों से जिरह करने का अवसर दिया जाएगा, जिनकी अभियुक्त की ओर से जांच की गई है और इस उद्देश्य के लिए जे.जे. बोर्ड के समक्ष कार्यवाही के नोटिस दिए अभियोजन/परिवादी को दिए जाएंगे। जैसा कि यह संभव है कि कुछ मामलों में राज्य की सूची में उल्लिखित कैदी अपराध की तिथि पर 18 वर्ष से कम आयु के हो सकते हैं, लेकिन राज्य की सूची में निष्कर्ष पर पहुंचने के आधार के रूप में आम तौर पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कुछ प्रारंभिक चिकित्सा परीक्षण और उम्र का पता लगाने के लिए कोई विस्तृत कदम नहीं उठाए गए थे, और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि कुछ मामलों में उम्र कम करने के लिए बाहरी उपायों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है, हम सोचते हैं कि इस तरह की कवायद जैसा ऊपर वर्णित है जिसमें दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद उम्र का पता लगाया जाना चाहिए,

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आवश्यक थी। उक्त कार्य को दो महीने की अवधि के भीतर पूरा किया जाना चाहिए और इसकी अगली कार्यसूची में इस न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए।

जिला न्यायाधीश/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भविष्य में यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाएंगे कि अपराध की तिथि को 18 वर्ष से कम उम्र के कैदियों को किशोर न्याय अधिनियम और नियमावली का उल्लंघन करते हुए वयस्क जेलों में नहीं रखा जाए।

जहाँ तक इलाहाबाद जिले का संबंध है, हम जिला न्यायाधीश, इलाहाबाद को निर्देश देते हैं कि वे सिस्टर शीबा जोस, एडवोकेट और श्री रोहन गुप्ता, एडवोकेट को उनकी उम्र का पता लगाने और कार्यसूची की अगली तारीख पर अदालत में रिपोर्ट जमा करने के उद्देश्य से संबंधित कैदियों से मिलने और साक्षात्कार करने की अनुमति दें।

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह भी कहा गया कि जहां तक कैदी राजू का संबंध है, जिसकी आयु 18 वर्ष से कम निर्धारित की गई थी, उसे पहले फैजाबाद जेल में रखा गया था और बाद में उसे विशेष गृह में भेज दिया गया था। उसे धारा 302 भा.दं.सं. के तहत एक मामले में वर्ष 2001 में दोषी ठहराया गया। उत्तरदाताओं को इस अदालत को इस कैदी द्वारा जेल में बिताई गई कुल अवधि के बारे में सूचित करना चाहिए और यदि यह 3 वर्ष से अधिक हो जाती है (जो कि अधिनियम की धारा 15 के अनुसार अधिकतम अनुमेय सजा थी) तो उसे विशेष गृह में वर्तमान में हिरासत में रखने का आधार हो।"

इस प्रकार, जनहित याचिका क्रिमिनल (पीआईएल) विविध रिट याचिका संख्या 855 वर्ष 2012 की में पारित उपरोक्त संदर्भित आदेश दिनांकित 24.05.2012 के द्वारा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्डों को कानून का उल्लंघन करते समय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किशोर होने का दावा करने वाले बंदियों की उम्र के निर्धारण के लिए जांच करने का निर्देश दिया।

7. मेडिकल बोर्ड ने वर्तमान रिट आवेदक की खोपड़ी और उरोस्थि का एक्स-रे कराया। वर्तमान रिट आवेदक की मेडिकल जांच के बाद, मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दिनांकित 10.12.2021 को यह प्रमाणित करते हुए दिया कि 10.09.1982 यानी कथित अपराध के कारित किए जाने की तिथि पर, रिट आवेदक की आयु लगभग 15 वर्ष रही होगी क्योंकि चिकित्सा परीक्षण की तिथि को अपराधी की आयु लगभग 56 वर्ष थी।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ समय बाद, रिट आवेदक ने यूपी पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियमावली, 1970 के तहत जारी परिवार रजिस्टर दिनांकित 02.03.2021 के रूप में एक दस्तावेज प्राप्त किया। परिवार रजिस्टर प्रमाण पत्र में, वर्तमान रिट आवेदक का जन्म वर्ष 1968 दिखाया गया है। यदि 1968 वर्तमान रिट आवेदक का सही जन्म वर्ष है, तो 1982 में उसकी आयु लगभग 14 वर्ष थी।

9. उपरोक्त परिस्थितियों में, रिट आवेदक इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। उसका दावा है कि कथित अपराध के घटित होने की तिथि को वर्ष 1982 में वह किशोर था, इसलिए उस पर अन्य सह अभियुक्तों के साथ मुकदमा नहीं चलाया जाना था और तत्कालीन समय पर प्रचलित किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों के तहत विचार किया जाना चाहिए था। रिट आवेदक की यह प्रार्थना है कि प्रतिवादी राज्य को संबंधित सत्र न्यायालय या किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से किशोरता के संबंध में रिट आवेदक के दावे को सत्यापित कराने का निर्देश दिया जाए।

दोषसिद्ध रिट आवेदक की ओर से दिए गए तर्क :

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

10. रिट आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि मल्होत्रा ने जोरदार ढंग से कहा है कि यद्यपि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.08.2016 के आदेश द्वारा विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 6048 वर्ष 2016 को खारिज किए जाने तक, दोषी ने किशोरता का तर्क नहीं दिया फिर भी किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत कानून उसे इस समय भी इस तरह की दलील देने की अनुमति देता है। यह कहा गया है कि वर्तमान में मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ-साथ परिवार रजिस्टर के रूप में रिकॉर्ड में ठोस सबूत हैं जो यह इंगित करते हैं कि वर्ष 1982 में रिट आवेदक की आयु लगभग 15 वर्ष रही होगी। विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से यह बात कहा है कि मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के साथ-साथ परिवार रजिस्टर के उद्धरण को न मानने का कोई आधार नहीं है।

11. पूर्वोक्त प्रस्तुतियों को पुष्ट करने के लिए, विद्वान अधिवक्ता ने **अबूजर हुसैन उर्फ गुलाम हुसैन बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2012) 10 SCC 489** के मामले में इस न्यायालय के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले का अवलंब लिया है।

12. उपरोक्त परिस्थितियों में, विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उनकी रिट याचिका में मेरिट होने के कारण, उसे अनुमति दी जानी चाहिए और मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

13. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री अर्धधूमौली कु. प्रसाद ने वर्तमान रिट आवेदन का कड़ा विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि परिवार रजिस्टर साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और इसमें की गई प्रविष्टियाँ आयु के निर्धारण के लिए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निर्णायक नहीं हैं। यह तर्क दिया गया है कि रिट आवेदक ने किसी भी शैक्षणिक संस्थान के किसी भी दस्तावेज को रिकॉर्ड में नहीं रखा है। यह भी तर्क दिया गया है कि उम्र के निर्धारण के उद्देश्य से कोई ऑसिफिकेशन परीक्षण नहीं किया गया था या कोई आधुनिक मान्यता प्राप्त विधि नहीं अपनाई गई थी।

14. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान **अशोक बनाम मध्य प्रदेश राज्य**, विशेष अनुमति याचिका अपील (क्रिमिनल) संख्या 643 वर्ष 2020 के मामले में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 29.11.2021 के आदेश की ओर आकर्षित किया। उपरोक्त संदर्भित समन्वय पीठ द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:

"29.07.1999 दिनांकित एक निर्णय और आदेश द्वारा, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिंड, मध्य प्रदेश ने याचिकाकर्ता को अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया और उसे अन्य बातों के साथ सत्र परीक्षण क्रमांक 260 सन् 1997 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उक्त निर्णय एवं आदेश के बाद शीर्षक में याची को अशोक पुत्र बलराम जाटब उम्र 16 वर्ष 9 माह 19 दिन निवासी ग्राम अंजनी पुरा, जिला भिण्ड बताया गया है।

याचिकाकर्ता ने अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देते हुए क्रिमिनल अपील संख्या 455 वर्ष 1999 दायर की। उक्त क्रिमिनल अपील को उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.11.2017 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया है, जो याचिकाकर्ता द्वारा विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 643 वर्ष 2020 में आक्षेपित है। जिस घटना के कारण याचिकाकर्ता को दोषी ठहराया गया, वह 26.07.1997 को हुई थी।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

याचिकाकर्ता का दावा है कि याचिकाकर्ता का जन्म 05.01.1981 को हुआ था। इसलिए, घटना के दिन याचिकाकर्ता की उम्र लगभग 16 वर्ष और 7 महीने थी। इस न्यायालय में, याचिकाकर्ता ने पहली बार तर्क दिया है कि वह घटना की तारीख पर किशोर था। इसलिए, उसकी दोषसिद्धि और सजा रद्द की जानी चाहिए। किशोर होने का दावा उच्च न्यायालय में नहीं किया गया था। राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि इस विशेष अनुमति याचिका में पहली बार किशोर होने का दावा किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम, 1986, जो अपराध होने की तिथि और दोषसिद्धि और सजा के आदेश की तारीख को भी लागू था, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। वर्ष 2000 के अधिनियम को 30.12.2000 को भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हुई और 01.04.2001 को यह लागू हुआ। अधिनियम, 2000 में कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को एक ऐसे किशोर के रूप में परिभाषित किया, जिस पर अपराध कारित करने का आरोप हो और जिसने ऐसे अपराध के कारित करने की तिथि पर 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की थी।

1986 के अधिनियम के तहत, किशोर की आयु 16 वें वर्ष तक थी। वर्ष 2006 के अधिनियम 33 द्वारा 22.08.2006 से अंतःस्थापित अधिनियम, 2000 की धारा 7 ए में निम्नानुसार उपबंध किया गया था :

"7 क. जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया.- (1) जब भी किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है या न्यायालय की राय है कि अपराध किए जाने की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तारीख को अभियुक्त व्यक्ति किशोर था तो न्यायालय अपराध के बारे में, जांच करेगा, ऐसे साक्ष्य लेगी जो आवश्यक हो सकते हैं (लेकिन एक हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की उम्र निर्धारित की जा सके, और निकटतम उम्र बताते हुए यह निष्कर्ष दर्ज करेगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं :

बशर्ते कि नाबालिग होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष, किसी भी स्तर पर, यहाँ तक कि मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी उठाया जा सकता है और इसे मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे को इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले किशोर न रह गया हो। (2) यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध होने की तिथि पर किशोर पाता है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को भेजेगा और न्यायालय द्वारा दी गई कोई सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।"

इस प्रकार मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी, किसी भी स्तर पर, किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोरता का दावा किया जा सकता है और यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को अपराध किए जाने की तिथि पर किशोर पाता है, तो उसे किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास भेजना होगा और अदालत द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। भले ही इस मामले में अपराध अधिनियम, 2000 के अधिनियमित होने से पहले किया गया हो, याचिकाकर्ता अधिनियम, 2000 की धारा 7 क के तहत किशोरता के लाभ का हकदार है, अगर जांच में यह पाया जाता है कि कथित अपराध की तारीख पर वह 18 वर्ष से कम उम्र का था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

यह सही है, जैसा कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता द्वारा इंगित किया गया है, कि याचिकाकर्ता द्वारा अवलंबित अकिर्कृत शाश, हाई स्कूल स्कूल एंडोरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश का प्रमाण पत्र दिनांक 17.07.2021 को जारी किया जाना बताया गया है। उक्त प्रमाण पत्र में विशेष रूप से उल्लेख नहीं है कि प्राथमिक विद्यालय स्तर पर याचिकाकर्ता के पहले प्रवेश के समय जन्म तिथि 01.01.1982 दर्ज की गई थी।

इसके अलावा, ग्राम पंचायत, एंडोरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश द्वारा जारी एक जन्म प्रमाण पत्र है, जिसमें याचिकाकर्ता की जन्म तिथि 05.01.1982 इंगित की गई है, न कि 01.01.1982, जैसा कि ऊपर संदर्भित स्कूल प्रमाण पत्र में दर्ज है।

ग्राम पंचायत, एंडोरी, जिला भिंड, मध्य प्रदेश के अभिलेखों में भी प्रविष्टि समसामयिक प्रतीत नहीं होती है और प्रमाण पत्र वर्ष 2017 में जारी किया गया है।

हालांकि, जैसा कि याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील, श्री एम.पी. पार्थिवन द्वारा बताया गया है कि सत्र न्यायालय ने याचिकाकर्ता की उम्र 16 वर्ष, 9 महीने और 19 दिन दर्ज की है। याचिकाकर्ता तीन वर्ष से अधिक समय से वास्तविक हिरासत में है।

वर्ष 2000 के अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है और किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

वर्ष 2015 के अधिनियम की धारा 21 निम्नानुसार उपबंध करती है:

"21. कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के खिलाफ न पारित किया जा सकने वाला आदेश: - कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी बच्चे को किसी भी अपराध के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत या या भारतीय दंड संहिता या तत्समय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

प्रवृत्त किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत मौत की सजा या रिहाई की संभावना के बिना आजीवन कारावास की सजा नहीं दी जाएगी"

यह देखते हुए कि विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता की आयु 16 वर्ष और कुछ महीने दर्ज की है, और तीन साल से अधिक समय तक वास्तविक हिरासत में रहा है, जो कि एक किशोर के लिए अधिकतम है, हम याचिकाकर्ता को ऐसे नियम और शर्तों पर जो सत्र न्यायालय द्वारा लगाई जा सकती हैं, अंतरिम जमानत देना उचित समझते हैं। हम आगे सत्र न्यायालय को निर्देश देते हैं कि वह कानून के अनुसार याचिकाकर्ता के किशोर होने के दावे की जांच करे, और इस आदेश के संसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर इस न्यायालय को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

संबंधित सत्र न्यायालय, याचिकाकर्ता द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने का हकदार होगा, यह देखते हुए कि दस्तावेज समकालीन प्रतीत नहीं होते हैं।

यदि दस्तावेज संदिग्ध /अविश्वसनीय पाए जाते हैं, तो सत्र न्यायालय के पास ऑसिफिकेशन टेस्ट या आयु निर्धारण के किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त तरीके से याचिकाकर्ता की चिकित्सकीय जांच कराने का विकल्प होगा।

"15. समन्वय पीठ द्वारा पारित पूर्वोक्त आदेश पर राज्य की ओर से पेश होने वाले विद्वान अधिवक्ता ने अपनी दलील को बल देने के लिए अवलंब लिया है कि यदि रिट आवेदक की किशोरता के संबंध में सभी मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, तो उसे सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए अर्थात् वह न्यायालय जिसने मूल रूप से कथित अपराध के लिए रिट आवेदक का विचारण किया था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

16. ऊपर संदर्भित ऐसी परिस्थितियों में, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि सत्र न्यायालय को मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र, जिसमें परिवार रजिस्टर शामिल हैं, पर गौर करने दें, विशेष रूप से इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता पर।

विश्लेषण:

17. पक्षकारों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद, एकमात्र प्रश्न जो हमारे विचार में आता है वह यह है कि क्या हमें सत्र न्यायालय से उन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच करने के लिए कहना चाहिए जिन पर रिट आवेदक द्वारा वर्ष 1982 में कथित अपराध किए जाने की तारीख को किशोर होने की अपनी दलील के समर्थन में अवलंब लिया गया है और दोषी का आगे ऑसिफिकेशन टेस्ट कराना चाहिए?

18. इस रिट याचिका में हमारे विचार के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण मुद्दा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (संक्षेप में, "अधिनियम, 2000") के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में है। .

19. उपरोक्त संदर्भ में, हमें सबसे पहले प्रासंगिक तारीखों को निम्नानुसार देखना चाहिए:

(क) घटना की तारीख 10.09.1982 है। इस प्रकार, घटना की तारीख पर किशोर न्याय अधिनियम, 1986 भी लागू नहीं था। जो लागू था वह बाल अधिनियम, 1960 था। बाल अधिनियम, 1960 अपराधिक और उपेक्षित बच्चों की देखभाल के लिए लाभकारी कानून बनाया गया था। उक्त अधिनियम के तहत, बच्चे का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है, जिसने लड़के के मामले में 16 वर्ष या लड़की के मामले में 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ख) इस याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं आदेश दिनांकित 06.01.1986 द्वारा दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि की तारीख पर भी, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 लागू नहीं था। किशोर न्याय अधिनियम, 1986 01.12.1986 से प्रभावी हुआ। इस प्रकार, दोषसिद्धि की तारीख पर भी सजा के मामले में, बाल अधिनियम, 1960 इसे नियंत्रित करता था।

(ग) इस याचिकाकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दायर अपील को निर्णीत करते हुए निर्णय एवं आदेश दिनांकित 04.03.2016 द्वारा खारिज कर दिया गया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि जिस तारीख को उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज की गई थी, उस तिथि पर अधिनियम, 2000 लागू था।

(घ) इस न्यायालय में याचिकाकर्ता की विशेष अनुमति याचिका (क्रि.) संख्या 6048 वर्ष 2016 आदेश दिनांकित 16.08.2016 द्वारा खारिज कर दी गयी।

20. 15.01.2016 को और इस तिथि से, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (संक्षेप में, "अधिनियम, 2015 ") लागू हुआ जिसने 2000 अधिनियम को निरसित कर दिया। जबकि इस याचिकाकर्ता की दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय में लंबित थी, अधिनियम, 2000 लागू हुआ जिसने किशोर न्याय अधिनियम, 1986 को निरसित कर दिया। अधिनियम, 2000 ने अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम, 2000 की धारा 20 के अन्तर्गत किशोर आयु को 16 से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया और सभी लंबित मामलों में किशोरत्व का निर्धारण अधिनियम, 2000 की धारा 2(1) के अनुसार किया जाना आवश्यक था।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

21. अधिनियम, 2000 की धारा 20 के प्रभाव पर प्रताप सिंह बनाम झारखंड राज्य, (2005) 3 SCC 551 के मामले में विचार किया गया, और निम्नानुसार कहा गया :

"31. ऊपर उद्धृत अधिनियम की धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है और एक गैर-अस्थिर खंड के साथ शुरू होती है। "इस अधिनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में सभी कार्यवाही किसी भी क्षेत्र में उस तारीख को जब यह अधिनियम लागू हुआ " वाक्य का बहुत महत्व है। अधिनियम की धारा 20 में निर्दिष्ट किसी भी अदालत में लंबित किशोर के संबंध में कार्यवाही अधिनियम, 2000 के लागू होने से पहले शुरू की गई कार्यवाही से संबंधित है और जो अधिनियम, 2000 के लागू होने के समय लंबित हैं। "किसी भी अदालत" शब्द में सामान्य आपराधिक अदालतें भी शामिल होंगी। यदि व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत "किशोर" था, तो कार्यवाही आपराधिक अदालतों में लंबित नहीं होगी। वे आपराधिक अदालतों में केवल तभी लंबित होंगी जब लड़का 16 वर्ष पार कर चुका हो या लड़की 18 वर्ष पार कर चुकी हो। इससे पता चलता है कि धारा 20 उन मामलों को संदर्भित करती है जहां कोई व्यक्ति 1986 के अधिनियम के तहत किशोर नहीं रह गया, लेकिन अभी तक 18 वर्ष की आयु पार नहीं किया, तो उस अदालत में लंबित मामला वैसे ही जारी रहेगा जैसे कि अधिनियम, 2000 पारित नहीं किया गया हो और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को दर्ज करेगा और किशोर के संबंध में कोई सजा देने के बजाय किशोर को बोर्ड को भेजेगा जो उस किशोर के संबंध में आदेश पारित करेगा। "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

22. बिजेन्द्र सिंह बनाम हरियाणा राज्य, (2005) 3 एससीसी 685 के मामले में, धारा 20 के संबंध में विधिक स्थिति निम्नलिखित शब्दों में बताई गई थी:

"8. 1986 के अधिनियम और अधिनियम, 2000 के बीच बुनियादी अंतरों में से एक पुरुषों और महिलाओं की आयु से संबंधित है। 1986 के अधिनियम के तहत, एक किशोर का मतलब एक पुरुष किशोर है जिसने 16 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, और एक महिला किशोर जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है। अधिनियम, 2000 में, आयु के आधार पर पुरुष और महिला किशोर के बीच का अंतर नहीं रखा गया है। पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आयु-सीमा 18 वर्ष है।

9. 1986 के अधिनियम के अनुसार 16 वर्ष से अधिक का व्यक्ति किशोर नहीं था। इस मामले को ध्यान में रखते हुए इस सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या 16 साल से ऊपर का व्यक्ति अधिनियम, 2000 के दायरे में "किशोर" हो जाता है, लक्ष्य और उसके तात्पर्य के संबंध में उत्तर दिया जाना चाहिए।

10. 1986 के अधिनियम के अनुसार, एक व्यक्ति जो किशोर नहीं था, उस पर किसी भी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता था। अधिनियम, 2000 की धारा 20 ऐसी स्थिति का ख्याल रखती है, जिसमें कहा गया है कि इसके बावजूद उस अदालत में मुकदमा जारी रहेगा जैसे कि वह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि, वह किसी अपराध के किए दोषी पाया जाता है, उस आशय का निष्कर्ष सजा के निर्णय में दर्ज किया जाएगा, यदि कोई हो, लेकिन किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय, उसे किशोर न्याय बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") को भेजा जाएगा जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित करेगा जैसे कि यह वह संतुष्ट हो गया है कि एक किशोर ने अपराध किया है। इस प्रकार, उक्त प्रावधान में एक कानूनी कल्पना का निर्माण

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

किया गया है। एक कानूनी कल्पना, जैसा कि सर्वविदित है, को अपना पूर्ण प्रभाव दिया जाना चाहिए, हालांकि इसकी सीमाएं हैं।.....

11.

12. इस प्रकार, कानूनी कल्पना के कारण, एक व्यक्ति, हालांकि किशोर नहीं है, को सजा के प्रयोजन के लिए बोर्ड द्वारा किशोर माना जाना चाहिए, जो ऐसी स्थिति का ध्यान रखता है कि वह व्यक्ति यद्यपि 1986 के अधिनियम के तहत किशोर नहीं है लेकिन अभी भी उक्त सीमित उद्देश्य के लिए अधिनियम, 2000 के तहत किशोर माना जाएगा। "

23. **धर्मबीर बनाम राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली)**, (2010) 5 एससीसी 344 के मामले में, सजा के बाद भी किशोरता का निर्धारण एक मुद्दा था और यह कहा गया :

"11. धारा 20 के स्पष्टीकरण की भाषा से यह स्पष्ट है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल विचारण बल्कि बाद में पुनरीक्षण या अपील आदि के माध्यम से आगे की कार्यवाही भी शामिल होगी, किसी किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में करना होगा, भले ही किशोर 1-4-2001 को या उससे पहले किशोर नहीं रह गया हो, जब अधिनियम, 2000 लागू हुआ था, और अधिनियम के प्रावधान इस तरह लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समयों के लिए लागू था जब कथित अपराध किया गया था।

12. अधिनियम, 2000 की धारा 2 के खंड (1) में प्रावधान है कि "विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर" का अर्थ वह "किशोर" है, जिसके बारे में आरोप है कि उसने अपराध किया है और ऐसे अपराध को कारित करने की तिथि के अनुसार अठारह वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। धारा 20 भी अदालत को नियमित अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी किसी व्यक्ति की किशोरता पर विचार करने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और निर्धारित करने में सक्षम बनाती है और सजा को बरकरार रखते हुए अदालत को भी अधिकार देती है कि वह सजा को रद्द कर सके और मामले को अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार सजा पारित करने के लिए संबंधित किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित कर सके।"

24. इसी प्रकार, कालू बनाम हरियाणा राज्य, (2012) 8 एससीसी 34 के मामले में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिव्यक्त किया:

"21. धारा 20 लंबित मामलों के संबंध में एक विशेष प्रावधान करती है। इसमें कहा गया है कि किशोर अधिनियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, किशोर अधिनियम के लागू होने की तिथि पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में किशोर के संबंध में सभी लंबित कार्यवाही उस अदालत में वैसे ही जारी रहेगी जैसे कि किशोर अधिनियम पारित नहीं किया गया हो और यदि अदालत को पता चलता है कि किशोर ने अपराध किया है, तो वह इस तरह के निष्कर्ष को रिकॉर्ड करेगी और किशोर के संबंध में कोई सजा पारित करने के बजाय किशोर को बोर्ड के पास भेजेगा जो किशोर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उस किशोर के संबंध में इस तरह आदेश पारित करेगा जैसे कि वह किशोर अधिनियम के तहत जांच पर संतुष्ट हो कि किशोर ने अपराध किया है। धारा 20 की व्याख्या स्पष्ट करती है कि सभी लंबित मामलों में, जिसमें न केवल परीक्षण बल्कि संशोधन या अपील के माध्यम से बाद की कार्यवाही भी शामिल होगी, किशोर की किशोरता का निर्धारण धारा 2 के खंड (1) के संदर्भ में होगा, भले ही किशोर 1-4-2001 को या उससे पहले, जब किशोर अधिनियम लागू हुआ, किशोर न रह गया हो, और किशोर अधिनियम के प्रावधान उसी प्रकार लागू होंगे जैसे कि उक्त प्रावधान सभी उद्देश्यों के लिए और सभी भौतिक समयों के लिए लागू थे जब कथित अपराध कारित किया गया। "

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

25. इस प्रकार यह अधिनियम, 2000 की धारा 20 के संदर्भ में अच्छी तरह से स्थापित है कि, उन सभी मामलों में जहां अभियुक्त घटना की तिथि पर 16 वर्ष से अधिक लेकिन 18 वर्ष से कम आयु का था, न्यायालय में लंबित कार्यवाही जारी रहेगी और एक अपवाद के अधीन तार्किक अंत तक ले जाया जाएगा कि किशोर को दोषी पाए जाने पर, न्यायालय उसके खिलाफ सजा का आदेश पारित नहीं करेगा, बल्कि किशोर को अधिनियम, 2000 के तहत उचित आदेश के लिए बोर्ड को भेजा जाएगा।

26. इस प्रकार, पूर्वोक्त चर्चा के मद्देनजर, अब हम अधिनियम, 2000 को ध्यान में रखते हुए मामले पर आगे विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

27. अधिनियम, 2000 की धारा 7 क निम्नानुसार है:

"7 क. जब किसी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है तो पालन की जाने वाली प्रक्रिया-

(1) जब भी किसी अदालत के समक्ष किशोर होने का दावा किया जाता है, या अदालत की राय में आरोपी व्यक्ति अपराध करने की तारीख पर किशोर था, अदालत जांच करेगी, ऐसे सबूत लेगी जो आवश्यक हो (लेकिन हलफनामा नहीं) ताकि ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित की जा सके, और उसकी आयु को यथासंभव बताते हुए एक निष्कर्ष दर्ज किया जाएगा कि वह व्यक्ति किशोर है या बच्चा है या नहीं:

बशर्ते कि नाबालिग होने का दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष उठाया जा सकता है और मामले के अंतिम निपटारे के बाद भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, और इस तरह के दावे को इस अधिनियम और उसके तहत बनाए गए

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा, भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख को या उससे पहले किशोर न रह गया हो।

(2) यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध होने की तिथि पर किशोर पाता है, तो वह किशोर को उचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को भेजेगा और न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा। "

28. धारा 7 क को पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब भी किशोर होने का दावा किया जाता है, तो जांच की जानी चाहिए और ऐसी पूछताछ साक्ष्य प्राप्त करके, लेकिन एक हलफनामा नहीं, की जाएगी जो ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए आवश्यक होगी।

29. किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) नियमावली, 2007 (संक्षेप में "नियम 2007") के अध्याय II, विशेष रूप से नियम 3 (1) और नियम 3 (2) में वर्णित सिद्धांत II, IV, XI, XII, XIII और XIV के संदर्भ भी आवश्यक हैं। उक्त प्रावधान और सिद्धांत नीचे दिए गए हैं—

"3. इन नियमों के प्रशासन में पालन किए जाने वाले मौलिक सिद्धांत -

(1) राज्य सरकार, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति या अन्य सक्षम प्राधिकरण या एजेंसियां, जैसा भी मामला हो, जबकि

(2) निम्नलिखित सिद्धांत, अन्य बातों के साथ-साथ, अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुप्रयोग, व्याख्या और कार्यान्वयन के लिए मौलिक होंगे:

XXX

II. गरिमा और मूल्य का सिद्धांत

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(क) उपचार जो बच्चे की गरिमा और मूल्य की भावना के अनुरूप है, किशोर न्याय का एक मौलिक सिद्धांत है। यह सिद्धांत मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में निहित मौलिक मानव अधिकार को दर्शाता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और समान पैदा होते हैं। गरिमा में अपमानित न किया जाना, व्यक्तिगत पहचान की सीमाओं और स्थान का सम्मान किया जाना, लेबल नहीं किया जाना और कलंकित न किया जाना, सूचना और विकल्पों को साझा करना और उनके कृत्यों के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना शामिल है।

(ख) कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ पहले संपर्क से लेकर बच्चे के साथ बर्ताव करने और उपायों को लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया के दौरान किशोर या बच्चे के सम्मान और मूल्य के अधिकार का सम्मान और संरक्षण किया जाना चाहिए।

III. सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत

उनके हित को प्रभावित करने वाले सभी मामलों में स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने के प्रत्येक बच्चे के अधिकार का किशोर न्याय की प्रक्रिया में हर चरण के माध्यम से पूर्ण सम्मान किया जाएगा। बच्चों के सुने जाने के अधिकार में विकासात्मक रूप से उपयुक्त उपकरणों का निर्माण और उनके स्वयं के जीवन संबंधी निर्णयों में सक्रिय भागीदारी और चर्चा और बहस के अवसर प्रदान करना बच्चे के साथ बातचीत करने की प्रक्रिया को बढ़ावा देना शामिल होगा।

IV. सर्वोत्तम हित का सिद्धांत

(क) किशोर न्याय के प्रशासन के संदर्भ में लिए गए सभी निर्णयों में, विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत प्राथमिक विचार होगा।

(ख) विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के सर्वोत्तम हित का सिद्धांत उदाहरण के लिए यह होगा कि आपराधिक न्याय, प्रतिशोध और दमन के पारंपरिक उद्देश्यों की जगह किशोर के पुनर्वास और पुनर्स्थापनात्मक उद्देश्यों को महत्व दिया जाना चाहिए।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(ग) यह सिद्धांत विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक विकास को सुनिश्चित करना चाहता है ताकि प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा, कल्याण और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके और इस प्रकार प्रत्येक बच्चे को उसकी उच्चतम क्षमता प्राप्त हो।

XXX XXX XXX

XI. निजता और गोपनीयता के अधिकार का सिद्धांत

किशोर या बच्चे के निजता और गोपनीयता के अधिकार को सभी तरीकों से और कार्यवाही के सभी चरणों, देखभाल और सुरक्षा प्रक्रियाओं के माध्यम से संरक्षित किया जाएगा।

XII. अंतिम उपाय का सिद्धांत

कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर का संस्थागतकरण उचित जांच के बाद अंतिम उपाय का एक कदम होगा और वह भी न्यूनतम संभव अवधि के लिए।

XIII. प्रत्यावर्तन और बहाली का सिद्धांत

(क) कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे या किशोर को अपने परिवार के साथ फिर से एकजुट होने और उसी सामाजिक-आर्थिक सांस्कृतिक स्थिति में वापस जाने का अधिकार है जो इस तरह के किशोर या बच्चे को अधिनियम के दायरे में आने या किसी भी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण के प्रति सुभेद्य होने से पहले प्राप्त था।

(ख) कोई भी किशोर या बच्चा, जिसका अपने परिवार के साथ संपर्क टूट गया है, अधिनियम के तहत सुरक्षा का पात्र होगा और जल्द से जल्द अपने परिवार को प्रत्यावर्तित और बहाल किया जाएगा, जब तक कि इस तरह का प्रत्यावर्तन और बहाली किशोर या बच्चे के सर्वोत्तम हित के खिलाफ होने की संभावना न हो।

XIV. नई शुरुआत का सिद्धांत

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(क) नए सिरे से शुरुआत का सिद्धांत विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के पिछले रिकॉर्ड को मिटाकर नई शुरुआत को बढ़ावा देता है।

(ख) राज्य न्यायिक कार्यवाही का सहारा लिए बिना, दंडात्मक कानून का उल्लंघन करने वाले कथित या चिन्हित बच्चों से निपटने के उपायों को बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। "

ख. यह कहा गया है कि अधिनियम की धारा 51 में प्रावधान है कि परिवीक्षा अधिकारी या सामाजिक कार्यकर्ता की रिपोर्ट गोपनीय होगी। यह आगे कहा गया है कि नियम 18 धारा 21 के उल्लंघन के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान करता है।"

30. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अलावा, यह ध्यान दिया जा सकता है कि बच्चे की सुरक्षा के लिए संवैधानिक गारंटी संविधान के अनुच्छेद 39 में निहित है। अनुच्छेद 39 निम्नानुसार है:

"39. नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना

(ङ) कि श्रमिकों, पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बच्चों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और यह कि आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों;

(च) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से और स्वतंत्रता और गरिमा की स्थितियों में विकसित होने के अवसर और सुविधाएं दी जाएं और बचपन और युवाओं को शोषण और नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ संरक्षित किया जाए। "

31. आयु निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नियमावली, 2007 के नियम 12

(3) (बी) के तहत प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

"12. आयु के निर्धारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया –

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(3) कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे से संबंधित प्रत्येक मामले में, आयु निर्धारण की जाँच न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, द्वारा की जाएगी,

(क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, और उसके अभाव में;
(ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र (प्ले स्कूल के अलावा) जिसमें पहले भाग लिया हो; तथा जिसके न होने पर

(iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र;
(बी) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगी। यदि आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से, यदि आवश्यक समझे, तो बच्चे या किशोर को एक वर्ष के मार्जिन के भीतर उसकी उम्र को कम मानते हुए लाभ दे सकते हैं।

और, ऐसे मामले में आदेश पारित करते समय, ऐसे सबूतों पर विचार करने के बाद, जो उपलब्ध हों, या चिकित्सा राय, जैसा भी मामला हो, उसकी उम्र के संबंध में एक निष्कर्ष रिकॉर्ड करेगा और इनमें से किसी भी सबूत में निर्दिष्ट किया गया खंड (क) (i), (ii), (iii) या उनकी अनुपस्थिति में, खंड (बी) ऐसे बच्चे या कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के संबंध में उम्र का निर्णायक प्रमाण होगा। "

32. उपरोक्त नियम का उप-खण्ड (3) स्पष्ट रूप से आदेश देता है कि किसी अभियुक्त की किशोरता के बारे में जांच करते समय, किशोर न्याय बोर्ड मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र प्राप्त करके और जन्म प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में स्कूल, जिसमें पहले दाखिला हुआ हो, जन्म प्रमाण पत्र और उसके अभाव में निगम या नगर पालिका या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र। उप-खंड (ख) में यह भी स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तीन दस्तावेजों की अनुपस्थिति में ही ,विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा जानकारी मांगी जाएगी। जो किशोर या बच्चे की उम्र घोषित करेगा।

इस प्रकार, उपरोक्त दस्तावेजों के अभाव में ही किशोर न्याय बोर्ड चिकित्सा जानकारी / औसिफिकेशन परीक्षण के लिए कह सकता था।

33. अधिनियम, 2000 अधिनियम, 2015 द्वारा निरसित हो गया। आयु निर्धारण की प्रक्रिया अब अधिनियम, 2015 की धारा 94 का हिस्सा है जो पहले उपरोक्त नियमावली के नियम 12 के तहत प्रदान की गई थी।

परिवार रजिस्टर

34. परिवार रजिस्टर नियम उत्तर प्रदेश राज्य में एक परिवार रजिस्टर तैयार करने का प्रावधान करता है जिसमें गाँव सभा से संबंधित गाँव में रहने वाले सभी व्यक्तियों के परिवार के नाम और विवरण होते हैं। ऐसे नियम यूपी पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 110 के तहत अवधारित किए गए हैं, जो नियम निम्नानुसार हैं:

"1. (1) इन नियमों को यूपी पंचायत राज (परिवार रजिस्टर का रखरखाव) नियम, 1970 भी कहा जा सकता है।

2. **परिवार रजिस्टर की तैयारी और प्रकार-** फॉर्म ए में एक परिवार रजिस्टर तैयार किया जाएगा जिसमें गाँव सभा से संबंधित गाँव में सामान्य रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों के परिवार के नाम और विवरण होंगे। आमतौर पर रजिस्टर में प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया जाएगा। अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए रजिस्टर में एक अलग खंड होगा। रजिस्टर हिंदी में देवनागरी लिपि में तैयार किया जाएगा।

3. **रजिस्टर में पंजीकरण की सामान्य शर्तें-** प्रत्येक व्यक्ति जो गांव सभा के क्षेत्र में सामान्य रूप से निवासी रहा है, परिवार रजिस्टर में पंजीकृत होने का हकदार होगा।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

स्पष्टीकरण – एक व्यक्ति को गांव में सामान्य निवासी माना जाएगा यदि वह ऐसे गांव में सामान्य रूप से रह रहा है या उसके पास एक आवासीय घर जो रहने के योग्य हो।

4 परिवार रजिस्टर में त्रैमासिक प्रविष्टियाँ– प्रत्येक वर्ष अप्रैल से शुरू होने वाली प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में, गाँव सभा के सचिव के द्वारा जन्म और मृत्यु से सम्बन्धित आवश्यक परिवर्तन परिवार रजिस्टर में दर्ज करेंगे, यदि कोई किसी परिवार में पिछली तिमाही में हुआ हो तो इस तरह के परिवर्तन को ग्राम पंचायत की अगली बैठक के समक्ष जानकारी के लिए रखे जाएंगे।

5. किसी भी मौजूदा प्रविष्टि में सुधार – सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) इस संबंध में सचिव ग्राम सभा को दिए गए आवेदन के तहत परिवार रजिस्टर में किसी भी मौजूदा प्रविष्टि के सुधार का आदेश दे सकता है और ग्राम सभा के सचिव तदनुसार रजिस्टर में सुधार करेंगे।

6. रजिस्टर में नामों का समावेशन – (1) कोई भी व्यक्ति जिसका नाम परिवार रजिस्टर में शामिल नहीं है, वह परिवार रजिस्टर में अपना नाम शामिल करने के लिए सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को आवेदन कर सकता है।

(2) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) यदि संतुष्ट होता है और वह इस तरह की जांच के बाद संतुष्ट हो जाता है तो आवेदक रजिस्टर में दर्ज होने का हकदार है, तो वह निर्देशित करेगा कि आवेदक का नाम उसमें शामिल किया जाए और गांव सभा के सचिव तदनुसार उसका नाम शामिल करेंगे।

6- क. यदि नियमावली 5 या नियमावली 6 के अधीन किये गये आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर उपखण्ड अधिकारी को अपील कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. रजिस्टर की अभिरक्षा एवं रख-रखाव.– (1) ग्राम सभा का सचिव परिवार रजिस्टर की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(2) प्रत्येक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम 73 में निर्दिष्ट तरीके से शुल्क के भुगतान पर, यदि कोई हो, तो रजिस्टर का निरीक्षण करने तथा उसकी अनुप्रमाणित प्रति प्राप्त करने का अधिकार होगा।

फार्म ए
(नियम 2 देखें)

नोट: टिप्पणी कॉलम में आदेश की संख्या और तारीख, यदि कोई हो, जिसके द्वारा कोई नाम जोड़ा जाता है या काट दिया जाता है, प्रविष्टि करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर के साथ दिया जाना चाहिए। "

35. उपरोक्त नियमों के अवलोकन से पता चलता है कि प्रत्येक परिवार को एक पृष्ठ आवंटित किया गया है और जन्म और मृत्यु के परिणामस्वरूप परिवार में किसी भी परिवर्तन को ऐसे पृष्ठ पर शामिल किया जाना आवश्यक है। ऐसे परिवर्तनों को अगली ग्राम पंचायत की बैठक के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ऐसे नियम वैधानिक रूप से एक अधिनियम के अनुसरण में बनाए गए हैं। रजिस्टर में प्रविष्टियाँ ग्राम पंचायत के अधिकारियों द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वाहन के रूप में की जानी आवश्यक हैं।

36. **मनोज बनाम हरियाणा राज्य के मामले में (2022) 6 एससीसी 187** में इस न्यायालय ने उपरोक्त संदर्भित परिवार रजिस्टर के संबंध में निम्नानुसार अवधारित किया है:—

"39. हम कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए व्यापक दृष्टिकोण को स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि परिवार के सदस्यों की उम्र निर्धारित करने के लिए परिवार रजिस्टर प्रासंगिक नहीं है। यह तथ्यात्मक प्रश्न है कि कितना साक्ष्यात्मक मूल्य परिवार

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

रजिस्टर से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन यह कहना कि यह पूरी तरह से प्रासंगिक नहीं है और विधि की सही व्याख्या के अन्तर्गत नहीं होगा। रजिस्टर को एक विधि के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार बनाए रखा जा रहा है। मामलों के नियमित पाठ्यक्रम में की गई प्रविष्टियाँ पंचायत इस प्रकार प्रासंगिक होगी लेकिन इस तरह की निर्भरता की सीमा प्रत्येक मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होगी।"

(प्रभाव वर्धित)

37. अबुजर हुसैन (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"30. वास्तव में, हरि राम [(2009) 13 SCC 211:(2010) 1 SCC (Cri) 987] और अकबर शेख [(2009) 7 SCC 415:(2009) में इस न्यायालय के फैसलों से पहले) 3 SCC (Cri) 431] इस न्यायालय के निर्णय के पहले के निर्णय है, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने पवन [(2009) 15 SCC 259: (2010) 2 SCC (Cri) 522] के मामलों में हममें से एक (न्यायमूर्ति आर. एम लोढ़ा,) के द्वारा धारा 7-ए के संदर्भ में इस न्यायालय में पहली बार किशोर होने के दावे की स्वीकार्यता से संबंधित प्रश्न पर विचार किया गया। इस न्यायालय के समक्ष पहली बार दो अपीलकर्ताओं, अर्थात्, ए-1 की ओर और A- 2 की किशोरता का विवाद उठाया गया था। इस न्यायालय के समक्ष उनकी ओर से तर्क यह था कि वे उक्त तारीख पर 2000 के अधिनियम के अर्थ के भीतर "किशोर" थे और उनके खिलाफ संहिता के तहत आयोजित मुकदमा अवैध था। A- 1 के संबंध में उसके स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर अवलंब लिया गया था जबकि ए 2 के संबंध में धारा 313 के तहत दर्ज उसके बयान और स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र पर अवलंब लिया गया। किशोरता के तर्क के मामले में विचार करते हुए, इस न्यायालय ने कहा कि मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी किशोरता का दावा किसी भी स्तर पर उठाया जा सकता है। न्यायालय ने तब रिपोर्ट के प्रस्तर 41 में प्रश्न तैयार किया कि क्या जांच की जानी चाहिए या निचली अदालत से

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

रिपोर्ट मांगी जानी चाहिए जहां इस अदालत के समक्ष पहली बार किशोर होने का दावा किया गया हो।

31. यह पवन, (2009) 15 एससीसी 259 में अवधारित किया गया था कि जहां अभियुक्त द्वारा इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री, प्रथम दृष्टया, सुझाव देती है कि वह एक "किशोर" था, जैसा कि उक्त तारीख पर अधिनियम, 2000 में परिभाषित किया गया था, यह घटना की तारीख पर उम्र के निर्धारण के लिए रिपोर्ट या जांच के लिए बुलाना आवश्यक था। हालांकि, जहां किशोर होने की दलील बेईमानी से पाई जाती है या सामग्री में विश्वसनीयता की कमी होती है या विश्वास को प्रेरित नहीं करती है और यहां तक कि प्रथम दृष्टया यह न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है। इस संबंध में आगे की कवायद की आवश्यकता नहीं हो सकती है। यह भी कहा गया था कि यदि किशोरता की याचिका विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के समक्ष नहीं उठाई गई थी और इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाई गई है, तो न्यायालय के न्यायिक अंतःकरण को पर्याप्त सामग्री देकर संतुष्ट किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किए जाने की तिथि को 18 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। पर्याप्त सामग्री के अभाव में, किशोरत्व की किसी और जांच की आवश्यकता नहीं होगी।

32. पवन मामले [(2009) 15 SCC 259:(2010) 2 SCC (Cri) 522] के पैरा 41 में हाइलाइट किए गए सामान्य दिशानिर्देशों के संबंध में इस न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में जहां किशोरता का पहली बार दावा किया गया है, न्यायालय ने तब घटना की तारीख पर किशोर होने के दावे के समर्थन में ए-1 और ए-2 द्वारा अवलंब लिए गए दस्तावेजों पर विचार किया। A-2 द्वारा अवलंब लिए गए दो दस्तावेजों के संबंध में, अर्थात्, संहिता की धारा 313 के तहत बयान और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, इस न्यायालय ने देखा कि धारा 313 के तहत दर्ज किया गया बयान स-शरीर उपस्थिति पर आधारित एक अस्थायी अवलोकन था जो आयु के लिए शायद ही निर्णायक था और

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जहां तक स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र का संबंध है, यह किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता है क्योंकि यह ए-2 को पहले ही दोषी ठहराए जाने के बाद जारी किया गया था और जन्म रजिस्टर में प्रविष्टि जैसे प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे। A-1 द्वारा स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र के संबंध में, इस न्यायालय ने पाया कि उसकी दोषसिद्धि के बाद उसे प्राप्त किया गया था और जन्म रजिस्टर से कोई प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई थी। इस प्रकार, न्यायालय A-1 और A-2 की ओर से रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया प्रभावित या संतुष्ट नहीं था। वे दस्तावेज संतोषजनक नहीं पाए गए और बोर्ड या विचारण न्यायालय से A-1 और A-2 की उम्र के बारे में किसी भी रिपोर्ट की मांग करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

पैरा 39 में, न्यायालय ने कानूनी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेपित किया है:

"39.1. मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी किसी भी स्तर पर नाबालिग होने का दावा किया जा सकता है। मामले के अंतिम निस्तारण के बाद इसे इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाया जा सकता है। दावे को उठाने में देरी इस तरह के दावे को खारिज करने के लिए किशोरता एक आधार नहीं हो सकता है। किशोरता का दावा अपील में उठाया जा सकता है भले ही विचारण न्यायालय के सामने न रखा गया हो और इस न्यायालय के सामने पहली बार उठाया जा सकता है, हालांकि विचारण न्यायालय और अपील न्यायालय के समक्ष कोई जोर नहीं डाला गया।

39.2 दोषसिद्धि के बाद किशोरत्व के संबंध में दावा करने के लिए, दावेदार को कुछ ऐसी सामग्री प्रस्तुत करनी होगी जो प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट कर सकती है कि किशोरता के दावे की जांच आवश्यक है। प्रारंभिक बोझ का निर्वहन उस व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए जो किशोरता का दावा करता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

39.3 कौन सी सामग्री प्रथम दृष्टया अदालत को संतुष्ट करेगी और/या प्रारंभिक बोझ को कम करने के लिए पर्याप्त है, इसे सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता है और न ही यह निर्धारित किया जा सकता है कि साक्ष्य के एक विशिष्ट भाग को कितना महत्व दिया जाना चाहिए जो कि किशोरता के लिए अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त हो सकता है। लेकिन नियम 12 (3) (ए) (i) से (iii) में निर्दिष्ट दस्तावेज निश्चित रूप से नियम 12 के तहत आगे की जांच की आवश्यकता वाले अपराधी की उम्र के बारे में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि के लिए पर्याप्त होंगे। संहिता की धारा 313 बहुत अस्थायी है और आमतौर पर किशोर होने के दावे को सही ठहराने या अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। सजा के बाद प्राप्त किए गए स्कूल छोड़ने के प्रमाण पत्र या मतदाता सूची आदि जैसे दस्तावेजों की विश्वसनीयता और/या स्वीकार्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और कोई कठोर और तेज़ नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि उन्हें प्रथम दृष्टया स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए। अकबर शेख [(2009) 7 एससीसी 415: (2009) 3 एससीसी (सीआरआई) 431 में] और पवन [(2009) 15 SCC 259:(2010) 2 SCC (Cri) 522] इन दस्तावेजों को प्रथम दृष्टया विश्वसनीय नहीं पाया गया जबकि जितेंद्र सिंह [(2010) 13 SCC 523:(2011) 1 SCC (Cri) 857 में] दस्तावेज अर्थात् स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, मार्कशीट और मेडिकल रिपोर्ट को अपीलकर्ता की उम्र की जांच और सत्यापन के निर्देश के लिए पर्याप्त माना गया था। यदि ऐसे दस्तावेज प्रथम दृष्टया अदालत के विश्वास को प्रेरित करते हैं, तो अदालत ऐसे दस्तावेजों पर धारा 7-ए और के उद्देश्यों के लिए कार्रवाई कर सकती है। अपराधी की आयु के निर्धारण के लिए जांच का आदेश दें।

39.4. अपील या पुनरीक्षण में या मामले के लंबित रहने के दौरान या मामले के निस्तारण के बाद इस न्यायालय के समक्ष पहली बार उठाए गए किशोर होने के दावे के समर्थन में दावेदार या माता-पिता या भाई-बहन या रिश्तेदार में से किसी का हलफनामा ऐसे व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए जांच को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं होगा जब

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

तक कि मामले की परिस्थितियां इतनी स्पष्ट न हों कि अपराधी की आयु के निर्धारण की जांच का आदेश देने के लिए अदालत की न्यायिक अंतरात्मा संतुष्ट हो।

39.5 जिस न्यायालय में किशोरत्व की दलील पहली बार उठाई गई है, उसे हमेशा 2000 अधिनियम के उद्देश्यों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए और इस स्थिति के प्रति सचेत रहना चाहिए कि 2000 अधिनियम में निहित लाभकारी और हितकारी प्रावधान उच्च यांत्रिक दृष्टिकोण से पराजित नहीं होते हैं और ऐसे व्यक्ति जो 2000 अधिनियम के लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं वे ऐसे लाभ प्राप्त करते हैं। अदालतों को अनावश्यक रूप से किसी सामान्य धारणा से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि स्कूलों में माता - पिता/अभिभावक भविष्य के लाभ के लिए अपने बच्चों की उम्र को एक या दो साल कम बताते हैं या वह उम्र चिकित्सा परीक्षण द्वारा निर्धारण बहुत सटीक नहीं है। इस मामले को प्रथम दृष्टया संभाव्यता की कसौटी पर माना जाना चाहिए।

39.6. किशोरावस्था के दावे में विश्वसनीयता की कमी या किशोरत्व का तुच्छ दावा या स्पष्ट रूप से बेतुका या स्वाभाविक रूप से किशोरत्व के अनुचित दावे को न्यायालय द्वारा सीमा पर खारिज कर दिया जाना चाहिए चाहे उसे जब भी उठाया जाए। "

38. जस्टिस टीएस ठाकुर (न्यायाधीश), अपने प्रथक लेकिन सम्मति वाले निर्णय में, निम्नानुसार अवधारित किया:

"43.2. दूसरा कारक जो न्यायालय के विवेक में हमेशा मौजूद रहना चाहिए, वह यह है कि किशोर होने का दावा कई बार उन मामलों में भी किया जा सकता है, जहां अभियुक्त के पास किसी सार्वजनिक दस्तावेज के संदर्भ में उसकी जन्मतिथि दिखाने वाला कोई सबूत नहीं है जैसे नगरपालिका अधिकारियों, पंचायतों या अस्पतालों द्वारा बनाए गए जन्म और मृत्यु का पंजीकरण और न ही किसी स्कूल से जारी कोई प्रमाण पत्र, क्योंकि अभियुक्त को कभी किसी स्कूल में भर्ती नहीं कराया गया था। भले ही किसी स्कूल में भर्ती कराया गया हो, इस तरह के प्रवेश के संबंध में कोई रिकॉर्ड कई बार न्यायालय के समक्ष उपलब्ध नहीं हो पाता है। फिर से, ऐसे मामले भी हो सकते हैं जिनमें अभियुक्त

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

निगम, नगर पालिका या पंचायत से जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करने की स्थिति में न हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को बनाए नहीं रखा जा सकता है। और यदि बनाए रखा जाए तो नियमित और सटीक नहीं हो सकता है, और कभी-कभी सत्य भी हो सकता है।

44. नियमावली का नियम 12 (3) केवल तीन प्रमाणपत्रों को प्रासंगिक बनाता है। ये नियम के उप-नियम 3 (क) (i) से (iii) में शामिल हैं जो निम्नानुसार हैं:

"(3) (क) (i) मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो; और जिसके अभाव में;

(ii) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र (प्ले स्कूल के अलावा) जिसमें पहले भाग लिया; और उसकी अनुपस्थिति में ;

(iii) निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र; उपरोक्त प्रमाणपत्रों या उनमें से किसी एक को प्रस्तुत न करना किशोर होने के दावे के लिए घातक नहीं है, क्योंकि नियम 12 के उप-नियम (3) (ख) में प्रमाण पत्रों की "अनुपस्थिति" में इस प्रश्न का निर्धारण अभियुक्तों की चिकित्सा परीक्षा के आधार पर करने का प्रावधान करता है।

45. नियम 12 (3) (ख) निम्नानुसार है:

"12. (3) (ख) और केवल उपरोक्त खंड (क) के (i), (ii) या (iii) की अनुपस्थिति में, विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय मांगी जाएगी, जो किशोर या बच्चे की आयु घोषित करेगी। यदि आयु का सटीक आकलन नहीं किया जा सकता है, तो न्यायालय या बोर्ड या, जैसा भी मामला हो, समिति, उनके द्वारा रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए, यदि आवश्यक हो, एक वर्ष

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

के मार्जिन के भीतर उसकी उम्र कम करते हुए बच्चे या किशोर की आयु को घोषित कर लाभ दे सकते हैं,

"उपरोक्त प्रावधान में दिखाई देने वाली अभिव्यक्ति" अनुपस्थिति" अधिनियम या नियमों के तहत परिभाषित नहीं है। इसलिए, शब्द को , इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाएगा जो संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा निम्नानुसार लिया गया है:

"अनुपस्थिति। - किसी स्थान या व्यक्ति से दूर होना; दूर होने का समय; गैर-अस्तित्व या अभाव; अन्य बातों के विचार के कारण असावधानी।"

ब्लैक लॉ डिक्शनरी भी "अनुपस्थिति" का अर्थ इस प्रकार समझाती है:

"अनुपस्थिति - (1) अपने सामान्य निवास स्थान से दूर होने की स्थिति। (2) अपेक्षित होने पर, या उपलब्ध होने और पहुंचने में विफलता। (3) लुइसियाना कानून. अनुपस्थित व्यक्ति होने की स्थिति .अनुपस्थिति भी कहा जाता है (अर्थ 3 में)।

46. यह स्वसिद्ध है कि अभिव्यक्ति का उपयोग और संदर्भ जिसमें इसका उपयोग किया गया है नियम 12(3)(ए)(i) से (iii) में उल्लिखित दस्तावेजों की "अनुपस्थिति" या तो हो सकती है क्योंकि वे मौजूद नहीं हैं या उन्हें उन पर अवलम्ब लेने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसलिए केवल न प्रस्तुत करने पर, अभियुक्त को अधिनियम के लाभ से वंचित नहीं कर सकता है और न ही यह जानबूझकर प्रस्तुत न करने के समान हो सकता है, जब तक कि अदालत इस राय के मामले के अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में न हो, प्रतिकूल अनुमान को जन्म दे रहा है कि जानबूझकर न प्रस्तुत करना या न्यायालय को गुमराह करना या सच्चाई से विमुख होने की मंशा है। यह इस श्रेणी के मामलों में है कि न्यायालय को जीवन की वास्तविकताओं में एक निश्चित मात्रा में अंतर्दृष्टि के साथ अपनी शक्तियों और विवेक का प्रयोग करना पड़ सकता है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

47. इस तरह की वास्तविकताओं में से एक यह है कि निरक्षरता और अपराध का घनिष्ठ संबंध है, हालांकि एक दूसरे के सीधे आनुपातिक नहीं हो सकता है। दुनिया में अन्यत्र, इस देश में किशोर अपराध गरीबी और बेरोजगारी से उत्पन्न होता है, इससे कहीं अधिक यह होता है अन्य कारण। आपराधिक गतिविधियों में लिप्त लोगों की एक बड़ी संख्या को शायद कभी स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला होगा। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा किए गए अध्ययन से पता चलता है कि खराब शिक्षा और खराब आर्थिक स्थिति सामान्यतः किशोर अपराधियों की मुख्य विशेषताएं होती हैं। 2011 के अध्ययन के परिणाम आगे बताते हैं कि 2011 में गिरफ्तार किए गए 33,887 किशोरों में से 55.8% या तो निरक्षर (6122) थे या केवल प्राथमिक स्तर (12,803) तक शिक्षित थे। इसके अलावा, गिरफ्तार किए गए कुल किशोरों में से 56.7% सबसे कम आय वर्ग में आते थे। ऐसा ही एक अध्ययन बी.एन. मिश्रा ने अपनी पुस्तक जुवेनाइल डेलिनक्वेंसी एंड जस्टिस सिस्टम में किया और प्रकाशित किया है, जिसमें लेखक ने यह कहा है कि:

"अपराधी की प्रमुख विशेषताओं में से एक खराब शिक्षा प्राप्ति है। 63% से अधिक अपराधी निरक्षर हैं। गरीबी उनकी निरक्षरता का मुख्य कारण है। खराब आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें अपने पारिवारिक आय में परिपूरक बनने के लिए श्रमिक बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह भी महसूस किया जाता है कि खराब शैक्षिक प्राप्ति बुद्धि की कमी के कारण नहीं बल्कि अवसर की कमी के कारण हो सकती है।

यद्यपि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है, फिर भी, अपराधियों के पास अपने भविष्य के बारे में अपेक्षाओं और आकांक्षाओं का स्तर बहुत कम था, जो बदले में प्रोत्साहन की कमी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

और उनके माता-पिता की अनभिज्ञता के कारण होता है कि वे कामचोरी करते हैं।"

(प्रभाव वर्धित)

सवाल यह है कि ऐसे मामलों में क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। क्या ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण और स्वच्छंद अपराधियों को एक लाभकारी कानून के लाभ से वंचित किया जा सकता है?

क्या किसी अभियुक्त के स्कूल न जाने के दुर्भाग्य का पालन किया जा सकता है या उस लाभ से इनकार किया जा सकता है जो कानून इतने सशक्त शब्दों में प्रदान करता है कि अंतिम न्यायालय द्वारा अपील का निपटारा करने और उसकी दोषसिद्धि को बरकरार रखने के बाद भी जांच की अनुमति दी जा सकती है? उत्तर नकारात्मक में होना है।

48. यदि कोई लकड़ी के काम को चुनता है, तो कोई एक प्रमाण पत्र से कम नहीं कह सकता है, चाहे वह स्कूल से हो या नगरपालिका प्राधिकरण से, अदालत के विवेक को संतुष्ट करेगा, जांच का निर्देश देने से पहले। लेकिन फिर जांच का निर्देश देना अभियुक्त को किशोर घोषित करने के समान नहीं है। आवश्यक सबूत का मानक दोनों के लिए अलग है। पूर्व में, न्यायालय केवल एक प्रथम दृष्टया निष्कर्ष दर्ज करती है। बाद में, अदालत साक्ष्य के आधार पर घोषणा करती है कि वह केवल जांच करती है और स्वीकार करती है यदि यह इस तरह की स्वीकृति के योग्य है। जांच को निर्देशित करने के स्तर पर दृष्टिकोण को और अधिक उदार होने की आवश्यकता है, ऐसा न हो कि न्याय की परिहार्य हानि हो। यह कहना पर्याप्त है कि शपथपत्रों को आम तौर पर एक जांच निर्देशित करने के लिए अच्छे पर्याप्त आधार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, यह कि वे इतने स्वीकृत नहीं हैं कि यह कानून का नियम नहीं बल्कि विवेक का नियम

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

है। इसलिए, न्यायालय प्रत्येक मामले में प्रासंगिक कारकों पर विचार करेगा, यदि आवश्यक हो तो बेहतर शपथपत्र दाखिल करने पर जोर देगा, और सीधे माता-पिता की उम्र, भाई-बहनों की उम्र और इस तरह की जानकारी सहित प्रासंगिक मानी जाने वाली कोई भी अतिरिक्त जानकारी, मामलों-दर-मामलों के आधार पर निर्णय लेने से पहले प्रस्तुत की जानी चाहिए कि धारा 7 ए के तहत जांच होनी चाहिए या नहीं। यह अंततः इस बात पर निर्भर करेगा कि अदालत प्रथम दृष्टया निष्कर्ष के लिए ऐसी सामग्री का मूल्यांकन कैसे करती है कि अदालत जांच का निर्देश दे सकती है या नहीं।"

(प्रभाव वर्धित)

39. इस प्रकार, 2000 के अधिनियम की धारा 7 ए (1) और उसके परंतुक प्रदान करते हैं कि किशोरता का दावा किसी भी अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है और इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी, यहां तक कि मामले के अंतिम निस्तारण के बाद भी, और ऐसा दावा 2000 अधिनियम में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, भले ही किशोर 2000 अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि पर या उससे पहले ऐसा नहीं हो गया हो।

40. धारा 7 ए की उप-धारा (2) में यह कहा गया है कि यदि न्यायालय किसी व्यक्ति को उप-धारा (1) के तहत अपराध होने की तारीख पर किशोर पाता है, तो वह किशोर को क उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को अग्रेषित करेगा, और न्यायालय द्वारा पारित सजा, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं माना जाएगा।

41. 2000 अधिनियम की धारा 16 निम्न प्रावधान करती है:-

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"16. आदेश जो किशोर के विरुद्ध पारित नहीं किया जा सकता है।

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी भी विपरीत बात के होते हुए भी, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी किशोर को मौत की सजा नहीं दी जाएगी या किसी भी अवधि के लिए कारावास जो आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है, या डिफॉल्ट रूप से जेल के लिए प्रतिबद्ध जुमाने के भुगतान या जमानत देने में चूक पर:

बशर्ते कि जहां एक किशोर जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, उसने अपराध किया है और बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि किया गया अपराध प्रकृति में इतना गंभीर है या उसका आचरण और व्यवहार गलत है। कि उसे ऐसे विशेष गृह में भेजना उसके हित में या किसी विशेष गृह में अन्य किशोर के हित में नहीं होगा और इस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए अन्य उपायों में से कोई भी उपयुक्त या पर्याप्त नहीं है, बोर्ड कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर को सुरक्षा के ऐसे स्थान पर और ऐसी रीति से रखने का आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे और राज्य सरकार के आदेश के लिए मामले की रिपोर्ट करेगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत एक बोर्ड से एक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य सरकार किशोर के संबंध में ऐसी व्यवस्था कर सकती है जो वह उचित समझे और ऐसे किशोर को ऐसे स्थान पर सुरक्षात्मक हिरासत में रखने का आदेश दे सकती है और ऐसी शर्तों पर जो वह ठीक समझे:

बशर्ते कि इस तरह से आदेशित हिरासत की अवधि किसी भी मामले में इस अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रदान की गई अधिकतम अवधि से अधिक नहीं होगी।"

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

42. धारा 15 (1) (जी) के तहत किशोर के संबंध में हिरासत की अधिकतम अवधि तीन वर्ष है। उक्त धारा में प्रावधान है कि जहां किशोर न्याय बोर्ड पूछताछ पर संतुष्ट है कि किशोर ने अपराध किया है तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किशोर न्याय बोर्ड, यदि उचित समझे, तो किशोर को तीन वर्ष की अवधि के लिए विशेष गृह में भेजे जाने का निर्देश दे सकता है।

43. यहां ऊपर संदर्भित 2000 अधिनियम की धारा 7 ए के मद्देनजर, इसमें रिट आवेदक के लिए लागू किशोरता की याचिका किसी भी अदालत में किसी भी स्तर पर उठाई जा सकती है, यहां तक कि संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत विशेष अनुमति याचिका के अंतिम निस्तारण के बाद भी। रिट आवेदक के मामले में, उसकी विशेष अनुमति याचिका भी इस न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी। हालाँकि, यह न्यायालय अभी भी रिट आवेदक द्वारा ली गई किशोरता की दलील पर विचार करने और उसे उचित राहत देने के लिए बाध्य है। तथ्य यह है कि 2000 के अधिनियम को बाद में 2015 के अधिनियम से बदल दिया गया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

44. 2000 अधिनियम की धारा 7 ए और नियम 12 के तहत आयु निर्धारण में अदालत द्वारा की जाने वाली जांच की प्रकृति के संबंध में, **अश्विनी कुमार सक्सेना बनाम महाराष्ट्र राज्य, एआईआर 2013 एससी 553** में इस न्यायालय ने, निम्नानुसार अवधारित किया:

"25. धारा 7-ए, अदालत को केवल एक जांच करने के लिए बाध्य करती है, न कि किसी जांच या मुकदमे की, कोई जांच दंड प्रक्रिया संहिता के तहत नहीं, बल्कि जेजे अधिनियम के तहत होती है। आपराधिक अदालतें, किशोर न्याय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बोर्ड, समितियां, आदि हमने देखा है, आगे बढ़ें जैसे कि वे संहिता के अनुसार कोई विचारण, जाँच, पूछताछ कर रहे हैं। कानून के लिए अदालत या बोर्ड को केवल "जांच" करने की आवश्यकता है और किस तरीके से जांच की जानी है, जेजे नियमों में प्रदान किया गया है। धारा 7-ए और नियम 12 में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों में से कुछ का काफी महत्व है और उन प्रावधानों के सही दायरे और सामग्री को समझने के लिए उनका संदर्भ आवश्यक है। धारा 7-ए में भावों "अदालत जांच करेगी", "ऐसे साक्ष्य लें जो आवश्यक हो सकते हैं" और "लेकिन एक शपथपत्र नहीं" का उपयोग किया गया है। न्यायालय या बोर्ड शपथपत्र से अधिक कुछ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है अर्थात् न्यायालय या बोर्ड दस्तावेजों, प्रमाणपत्रों आदि को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर सकता है, मौखिक साक्ष्य होने की आवश्यकता नहीं है।

26. नियम 12 जिसे धारा 7-ए के साथ पढ़ा जाना है, उसमें कुछ ऐसे भावों का भी प्रयोग किया गया है जो ध्यान में रखने योग्य हैं। नियम 12(2) "प्रथम दृष्टया" और "भौतिक उपस्थिति के आधार पर" या "दस्तावेज, यदि उपलब्ध हो" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। नियम 12 (3) "प्राप्त करके साक्ष्य मांग कर" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है। हमारे विचार में ये भाव इस तथ्य पर फिर से जोर देते हैं कि धारा 7-ए और नियम 12 में जो विचार किया गया है वह केवल एक जांच है। इसके अलावा, आयु निर्धारण जांच पूरी की जानी है और आवेदन करने की तिथि से तीस दिनों के भीतर आयु निर्धारित की जानी है; जो उस तरीके का भी संकेत है जिसमें जांच की जानी है और पूरी की जानी है। "जांच" शब्द को जेजे अधिनियम के तहत परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जेजे अधिनियम की धारा 2 (वाई) कहती है कि सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है और जेजे अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (2/1974) में परिभाषित किया गया है, का अर्थ क्रमशः उनके लिए निर्दिष्ट होंगे।

27. आइए अब हम "पूछताछ", "जांच", "विवेचना" और "विचारण" शब्दों के अर्थ की जांच करें जैसा कि हम दंड प्रक्रिया संहिता में देखते हैं और उनके कई अर्थों को उन अभिव्यक्तियों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। सीआरपीसी की धारा 2 (जी) में परिभाषित "पूछताछ" इस प्रकार है:

2. (छ) 'पूछताछ' का अर्थ है किसी मजिस्ट्रेट या अदालत द्वारा इस संहिता के तहत किए गए विचारण के अलावा हर जांच; "

शब्द "जाँच" को दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परिभाषित नहीं किया गया है जो कि जानकारी मांगने का एक कार्य है और कुछ सबूतों पर विचार करना, जैसे कि दस्तावेजी । सीआरपीसी की धारा 2 (एच) में परिभाषित "विवेचना" इस प्रकार है:

2. (एच) 'विवेचना' में इस संहिता के तहत एक पुलिस अधिकारी या किसी व्यक्ति (मजिस्ट्रेट के अलावा) द्वारा किए गए साक्ष्य के संग्रह के लिए सभी कार्यवाहियां शामिल हैं जो इस संबंध में एक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत हैं; "

अभिव्यक्ति "विचारण" को दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) और 2 (एच) में निहित "पूछताछ" या "विवेचना" के संदर्भ में भावों के आलोक में समझा जाना चाहिए।

28. अभिव्यक्ति "विचारण" को आमतौर पर किए गए कुछ अपराधों से संबंधित निर्णय देने के उद्देश्य से एक मामले में तथ्य और कानून के मुद्दों की अदालत द्वारा परीक्षा के रूप में समझा जाता है। हम बहुत से मामलों में पाते हैं कि अदालत/किशोर न्याय बोर्ड किशोरता के दावे का निर्धारण करते समय यह भूल जाता है कि उनसे जो अपेक्षा की जाती है वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (जी) के तहत जांच करना नहीं है, बल्कि जेजे अधिनियम के नियम 12 के

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच करना है न कि संहिता के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए।

29. संहिता भारतीय दंड संहिता के तहत या अन्य दंड कानूनों के तहत हर अपराध के लिए हर विवेचना, पूछताछ या विचारण में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करती है। संहिता न केवल अपराधों के लिए विवेचना, पूछताछ या विचारण के लिए प्रावधान करती है बल्कि कुछ विशिष्ट मामलों में भी पूछताछ करती है। संहिता के तहत विशिष्ट मामलों की जांच के लिए निर्धारित प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से अन्य मामलों की जांच में लागू नहीं की जा सकती है, जैसे कि 2007 की नियमावली के नियम 12 के सपठित धारा 7 ए के तहत किशोर होने का दावा। दूसरे शब्दों में, ऐसी जांच में पालन की जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में कानून जांच करने के लिए क्षेत्राधिकार प्रदान करने वाले अधिनियमन में पाया जाना चाहिए।

30. फलस्वरूप, जांच करने में जेजे अधिनियम के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया उस कानून में निर्धारित प्रक्रिया है, यानी 2007 की नियमावली का नियम 12। हम अधिनियम की धारा 7 ए के तहत शक्तियों का प्रयोग करके न्यायालय के समक्ष उठाए गए किशोरता के दावे पर किसी व्यक्ति की किशोरता के संबंध में जांच करते समय दंड प्रक्रिया संहिता या किसी अन्य अधिनियम में निर्धारित अन्य प्रक्रियाओं को आयात नहीं कर सकते हैं। हमारे सामने कई मामले आए हैं, यह देखा गया है कि आपराधिक न्यायालयों में अभी भी संहिता के तहत परीक्षण या जांच की प्रक्रिया की प्रवृत्ति है जैसे कि वे दंड कानूनों के तहत किसी अपराध का विचारण कर रहे हैं और इस तथ्य को भूल गए हैं कि विशिष्ट प्रक्रिया नियम 12 के सपठित धारा 7 ए में निर्धारित की गयी है।

31. हम अधिनियम के तहत कार्यरत सभी न्यायालयों/जेजे बोर्ड और समितियों को यह भी याद दिलाते हैं कि नियम 12 (3) (क) (i) से (iii) में उल्लिखित

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

प्रमाण पत्र आदि प्राप्त करके साक्ष्य मांगना उन पर एक कर्तव्य है। ऐसी स्थितियों में अदालतें माता-पिता के रूप में कार्य करती हैं क्योंकि उनके पास नाबालिगों पर एक तरह का संरक्षण होता है जिन्हें अपनी विधिक अक्षमता से सुरक्षा की आवश्यकता होती है।

32. अधिनियम की धारा 7 ए के सपठित नियमावली 2007 का नियम 12 के तहत "आयु निर्धारण जाँच" पर विचार किया गया है, जो अदालत को सबूत मांगने में सक्षम बनाता है और इस प्रक्रिया में, अदालत मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो, प्राप्त कर सकती है। केवल मैट्रिकुलेशन या समकक्ष प्रमाण पत्र की अनुपस्थिति में, अदालत को किसी प्ले स्कूल के अलावा पहले स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। अदालत को निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता है (शपथ पत्र नहीं बल्कि प्रमाण पत्र या दस्तावेज)। विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय प्राप्त करने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब उपरोक्त दस्तावेज अनुपलब्ध हों। यदि आयु का सटीक निर्धारण नहीं किया जा सकता है, तो अदालत, दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ, यदि आवश्यक समझे, तो एक वर्ष के मार्जिन के भीतर बच्चे या किशोर की आयु को नीचे की ओर मानते हुए लाभ दे सकती है। .

33. एक बार अदालत द्वारा, ऊपर उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए, आदेश पारित कर दिए जाने पर; वह आदेश कानून का उल्लंघन करने वाले ऐसे बच्चे या किशोर के संबंध में आयु का निर्णायक प्रमाण होगा। यह उप खंड (5) या नियम 12 में स्पष्ट किया गया है कि अदालत या बोर्ड द्वारा नियम 12 के उप-नियम (3) का उल्लेख करने के बाद प्रमाण पत्र या कोई अन्य दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर आगे कोई जांच नहीं की जाएगी। इसके अलावा, जेजे अधिनियम की धारा 49 भी किशोर की आयु के निर्धारण पर अनुमान लगाती है।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

34. जेजे अधिनियम और नियमों के तहत अनुमानित आयु निर्धारण जांच का सेवा में प्रवेश, सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि जैसे अन्य कानूनों के तहत जांच से कोई लेना-देना नहीं है। जिस स्कूल में पहली बार पढ़ाई की हो उसका जन्म प्रमाण पत्र और यहां तक कि निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाण पत्र भी सही नहीं हो सकता है। और उन प्रमाणपत्रों के पीछे जाने के लिए उन दस्तावेजों की शुद्धता की जांच करने के लिए, जो सामान्य कार्य व्यवहार के दौरान रखे गए हैं। केवल उन मामलों में जहां वे दस्तावेज या प्रमाण पत्र गढ़े या हेरफेर किए गए पाए जाते हैं, न्यायालय, जेजे बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए मेडिकल रिपोर्ट की जरूरत होती है।"

45. अश्विनी कुमार सक्सेना (उपरोक्त) में निर्धारित उक्ति से क्या स्पष्ट है कि, यह तय करने में कि एक अभियुक्त किशोर है या नहीं, एक अति तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए। इस दलील के समर्थन कि वह एक किशोर है, अभियुक्त की ओर से दिए गए साक्ष्य पर विचार करते समय, यदि एक ही साक्ष्य पर दो विचार संभव हैं, तो न्यायालय को अभियुक्त को सीमावर्ती मामलों में किशोर रखने के पक्ष में झुकना चाहिए। अभिकल्पित जाँच पर विचार किया गया है वह एक घूमने वाली जाँच नहीं है। न्यायालय आयु के प्रमाण के रूप में साक्ष्य रूप में हलफनामा छोड़कर दस्तावेज अर्थात् प्रमाण पत्र आदि स्वीकार कर सकता है। एक व्यक्ति द्वारा अभियुक्त के रूप में उसके द्वारा दावा की गई आयु से एक या दो वर्ष बड़ा दिखने के बारे में राय (हेड मास्टर की राय के रूप में) वर्तमान मामले में) या यह तथ्य कि आरोपी ने मामले में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए जाते समय से अधिक उम्र बताई है, का महत्व नहीं होगा। कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर की आयु का निर्धारण करने में रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजी सबूत ही प्रमुख भूमिका निभाते हैं। और, यह केवल उन्हीं मामलों में है जहां किशोर होने के अपने दावे के समर्थन में

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अभियुक्त द्वारा रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेज या प्रमाण पत्र गढ़े या हेरफेर किए गए पाए जाते हैं, न्यायालय, किशोर न्याय बोर्ड या समिति को आयु निर्धारण के लिए चिकित्सा परीक्षण कराने की आवश्यकता होती है।

46. नियमावली 2007 के नियम 12 (3) के खंड (क) में पदानुक्रमित आदेश शामिल है, "जिसके अभाव में" प्रयुक्त भाषा के उपयोग से स्पष्ट है। यह इंगित करता है कि जहां एक मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र उपलब्ध है, (ii) और (iii) में संदर्भित दस्तावेजों पर अवलंब नहीं लिया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को प्राथमिकता दी जाती है। मैट्रिक सर्टिफिकेट के अभाव में ही जिस स्कूल में पहली बार भाग लिया था, उसके जन्म प्रमाण पत्र पर भरोसा किया जा सकता है। मैट्रिक और पहले स्कूल के जन्म प्रमाण पत्र दोनों के अभाव में ही निगम, नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है।

47. **शाह नवाज़ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2011) 13 SCC 751 में, इस न्यायालय ने नियमावली 2007 के नियम 12 के दायरे की जांच करते हुए दोहराया कि मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा राय तभी मांगी जानी चाहिए जब मैट्रिक प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र या पहली बार दाखिल हुए स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत या नगरपालिका द्वारा जारी कोई जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। इस न्यायालय ने माना था कि मार्कशीट में दर्ज जन्म तिथि साथ ही अपीलकर्ता की आयु निर्धारित करने के लिए स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र भी है संबंधित प्रविष्टि आरोपी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए एक वैध साक्ष्य है।

48. वर्तमान मामले में, आरोपी ने अपनी उम्र साबित करने के लिए कोई मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है। उसके द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है वह केवल यूपी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

पंचायत राज अधिनियम, 1947 के तहत जारी परिवार रजिस्टर है। अभियुक्त की उम्र साबित करने के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र के समकक्ष के रूप में दस्तावेज़ को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि, परिवार रजिस्टर के साक्ष्य मूल्य को जांच के दौरान देखा जाना चाहिए जिसका आदेश हम दे सकते हैं।

विलंबित अवस्था में किशोरत्व के तर्क का निर्धारण

49. आदर्श रूप से, किसी व्यक्ति की आयु के संबंध में कोई विवाद नहीं होना चाहिए यदि जन्म कानून के अनुसार पंजीकृत है और जन्म की तारीख वास्तविक जन्म के रिकॉर्ड के आधार पर स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। हालाँकि, भारत में, गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, उदासीनता और व्यवस्था की अपर्याप्तता जैसे कारक अक्सर किसी व्यक्ति की उम्र का कोई दस्तावेज़ी प्रमाण नहीं होने का कारण बनते हैं। इसलिए, उन मामलों में जहाँ किशोर होने की दलील देर से दी जाती है, अधिनियम 2015 की धारा 94 में उल्लिखित दस्तावेज़ों की अनुपस्थिति में अक्सर कुछ चिकित्सा परीक्षणों का सहारा लिया जाता है। किशोरता की दलील को काफी देर से उठाए जाने की अनुमति देने वाले नियम का समकालीन बाल अधिकार न्यायशास्त्र में अपना तर्क है जिसके लिए हितधारकों का बच्चे के सर्वोत्तम हित में कार्य करना आवश्यकता होती है।

50. कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन बनाम महिला एवं बाल विकास विभाग, 2012 एससीसी ऑनलाइन डेल 2774 के मामले में, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कितने सौ बच्चे तिहाड़ जेल में सड़ रहे थे क्योंकि पुलिस ने गिरफ्तारी मेमो में उनका वयस्कों के रूप में उल्लेख किया था।

51. उत्तर प्रदेश राज्य में भी यही कहानी है, जिसके कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उपरोक्त रिट याचिका जनहित याचिका के पैरा 6 में आदेश पारित किया।

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

52. किशोर न्याय प्रणाली के पदाधिकारियों के बीच बच्चे के अधिकारों और संबंधित कर्तव्यों के बारे में जागरूकता कम रहती है। एक बार जब कोई बच्चा वयस्क आपराधिक न्याय प्रणाली के जाल में फंस जाता है, तो बच्चे के लिए इससे सुरक्षित निकलना मुश्किल होता है। कड़वा सच यह है कि कानूनी सहायता कार्यक्रम भी प्रणालीगत अड़चनों में फंस गए हैं और अक्सर कार्यवाही के काफी बिलंबित चरण में ही व्यक्ति अधिकारों के बारे में जागरूक हो पाता है, जिसमें किशोरता के आधार पर अलग व्यवहार करने का अधिकार भी शामिल है।

53. जिसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है वह है किशोर न्याय अधिनियम का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य। इस कानून का ध्यान किशोर के सुधार और पुनर्वास पर है ताकि उसे भी अन्य बच्चों की तरह रहने का अवसर मिल सके। प्रताप सिंह (उपरोक्त) इस न्यायालय ने किशोर न्याय अधिनियम के लक्ष्य को व्याख्यायित करते हुए निम्नलिखित धारित किया:

"...उक्त अधिनियम न केवल एक लाभकारी कानून है, बल्कि एक उपचारात्मक कानून भी है। इस अधिनियम का उद्देश्य वयस्क अपराधियों की तुलना में एक किशोर अपराधी की देखभाल, संरक्षण और पुनर्वास करना है। किशोर न्याय के प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानक न्यूनतम नियमावली के नियमों के 4 को ध्यान में रखते हुए, यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आपराधिक जिम्मेदारी के नैतिक और मनोवैज्ञानिक घटक भी एक किशोर को परिभाषित करने वाले कारकों में से एक थे। इसलिए, पहला उद्देश्य किशोर की भलाई को बढ़ावा देना है और दूसरा उद्देश्य आनुपातिकता के सिद्धांत को लाना है जिससे और जिसके तहत पीड़ित सहित अपराधी और अपराध दोनों की परिस्थितियों की प्रतिक्रिया की आनुपातिकता के अनुसार सुरक्षित रहे....."

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बोन ओसिफिकेशन टेस्ट क्या है?

54. प्रसिद्ध अमेरिकी दार्शनिक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, "उम्र पदार्थ पर विचार का एक मुद्दा है। यदि आप बुरा नहीं मानते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।" लेकिन जब उम्र की बात आती है तो आपराधिक न्यायशास्त्र में उपरोक्त मामला नहीं है। यहां उम्र मायने रखती है क्योंकि कानून इसके प्रति सचेत है।

55. बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट (एतश्मिनपश्चात "ऑसिफिकेशन टेस्ट") एक ऐसा टेस्ट है जो कुछ हड्डियों के एक्स-रे लेकर "हड्डी के संलयन की मात्रा" के आधार पर उम्र निर्धारित करता है। सरल शब्दों में, ऑसिफिकेशन टेस्ट या ऑस्टोजेनेसिस किसी व्यक्ति में जन्म और पच्चीस वर्ष की आयु के बीच जोड़ों के संलयन के आधार पर हड्डियों के निर्माण की प्रक्रिया है। अस्थि आयु एक व्यक्ति के कंकाल और जैविक परिपक्वता का एक संकेतक है जो उम्र के निर्धारण में सहायता करता है। हड्डी की आयु की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे आम विधि 18 वर्ष की आयु तक हाथ और कलाई की रेडियोग्राफी है, जिसके बाद 22 वर्ष की आयु तक हंसली की औसत आयु का उपयोग हाथ और कलाई की हड्डी के रूप में किया जाता है। रेडियोग्राफ की गणना 18 वर्ष की आयु के बाद नहीं की जा सकती क्योंकि किशोरावस्था के बाद हड्डी का विस्तार पूरा हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऑसिफिकेशन टेस्ट व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर थोड़ा भिन्न होता है, इसलिए ऑसिफिकेशन टेस्ट हालांकि प्रासंगिक है लेकिन इसे एकमात्र निर्णायक नहीं कहा जा सकता है।

56. नियमावली, 2007 के नियम 12 (3) के सपठित धारा 94 (2) (iii) के तहत 2015 का अधिनियम ऑसिफिकेशन टेस्ट या अन्य चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण के संचालन के लिए विधायी मंजूरी प्रदान करता है जो अन्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र अर्थात् मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में जो इस तरह के आदेश की

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

तारीख से 15 दिनों के भीतर दिया जाना है, कराया जाना चाहिए। परीक्षण बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) द्वारा कराया जाना चाहिए। यहां उल्लिखित प्रावधान 2000 अधिनियम के तहत किसी बच्चा जिसमें कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे के अलावा वह बच्चा भी शामिल है जो अपराध का शिकार है, की आयु निर्धारण का आधार है। ।

57. **विष्णु बनाम महाराष्ट्र राज्य**, (2006) 1 SCC 283 के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऑसिफिकेशन टेस्ट न्यायालय की सहायता के लिए है जो चिकित्सा विशेषज्ञ की राय के दायरे में आता है, यानी प्रकृति में सलाहकारी है और बाध्यकारी नहीं है। हालाँकि, इस तरह की राय मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य को पर अभिभावी नहीं हो सकती, जो सत्य और स्वीकार्य साबित हुई है क्योंकि वे "तथ्यों का बयान" करते हैं। **विष्णु (उपरोक्त)** में इस न्यायालय ने **मदन गोपाल कक्कड़ बनाम नवल दुबे**, (1992) 3 एससीसी 204, के मामले का अवलंब लेते हुए यह धारित किया कि चिकित्सा गवाह तथ्य का गवाह नहीं है, इसलिए ऐसे चिकित्सा विशेषज्ञ द्वारा दी गई राय न्यायालय द्वारा स्वीकार किए जाने तक केवल सलाह है, हालांकि, एक बार स्वीकार किए जाने के बाद, वे न्यायालय की राय बन जाते हैं।

त्रुटि मार्जिन का सिद्धांत

58. बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एक सटीक विज्ञान नहीं है जो हमें व्यक्ति की सटीक आयु प्रदान कर सके। जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, व्यक्तिगत विशेषताएं जैसे हड्डियों और कंकाल संरचनाओं की वृद्धि दर इस विधि की सटीकता को प्रभावित कर सकती हैं। इस न्यायालय ने **राम सुरेश सिंह बनाम प्रभात सिंह**, (2009) 6 SCC 681: (2010) 2 SCC (क्रि.) 1194, और **ज्योति प्रकाश राय बनाम बिहार राज्य**, (2008) 15 SCC 223 (2009) 3 एससीसी (क्रि.) 796, में कहा कि ऑसिफिकेशन टेस्ट आयु निर्धारण के लिए निर्णायक नहीं है क्योंकि यह व्यक्ति की सही उम्र का खुलासा नहीं करता है ,

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

लेकिन रेडियोलॉजिकल परीक्षा आयु सीमा के दोनों ओर दो साल का अंतर छोड़ती है, जैसा कि परीक्षण द्वारा निर्धारित किया जाता है चाहे कई जोड़ों का ऑसिफिकेशन परीक्षण किया जाता है या नहीं। भारत में अदालतों ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि तीस वर्ष की आयु के बाद आयु निर्धारण के लिए ऑसिफिकेशन टेस्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह सामान्य है कि प्रमाण का मानक आयु के निर्धारण के लिए संभाव्यता की मात्रा है और युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाण नहीं है।

59. पूर्वोक्त संदर्भ में, हम **मुकर्रब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसकी रिपोर्ट (2017) 2 एससीसी 210 में दी गई है, जिसमें इस न्यायालय ने पैरा 27 में निम्नानुसार धारित किया:

"..... बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य, (2008) 13 एससीसी 133 और म.प्र. राज्य बनाम अनूप सिंह, (2015) 7 एससीसी 773 के बाद, हम मानते हैं कि ओसिफिकेशन टेस्ट को निर्णायक नहीं माना जा सकता है जब एक व्यक्ति की उम्र का पता लगाने की बात आती है। इसके अलावा, यहां अपीलकर्ताओं ने निश्चित रूप से तीस वर्ष की आयु पार कर ली है जो कि एक महत्वपूर्ण कारक है जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए क्योंकि उम्र का निर्धारण सटीक रूप से नहीं किया जा सकता है।

60. **अरनित दास बनाम बिहार राज्य**, (2000) 5 SCC 488 के मामले में, यह देखा गया कि अभियुक्त की उम्र के निर्धारण के लिए साक्ष्य पर विचार करते हुए न्यायालय को अति-तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए। यदि दो विचार संभव हैं, तो सीमा रेखा के मामलों में अभियुक्तों को किशोर रखने के पक्ष में न्यायालय को झुकना चाहिए। **राजेंद्र चंद्र बनाम छत्तीसगढ़ राज्य**, (2002) 2 एससीसी 287 के मामले में इस न्यायालय द्वारा

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इस दृष्टिकोण को दोहराया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि मानक आयु निर्धारण के प्रमाण की संभाव्यता की मात्रा है और उचित संदेह से परे प्रमाण नहीं है।

61. **ऋषिपाल सिंह सोलंकी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 1079 के मामले में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से देखा कि 2015 अधिनियम की धारा 94 मैट्रिक और अन्य प्रमाणपत्रों को प्राथमिकता नहीं देती है, क्योंकि व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए कहा गया खंड केवल प्रक्रिया के मामले से संबंधित है। इस न्यायालय ने माना कि कानून असंभव की मांग नहीं करता है और जब ऑसिफिकेशन टेस्ट भरोसेमंद और विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकता है, तो ऐसे परीक्षण को व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है और अन्य उपलब्ध प्रमाणपत्रों पर विचार किया जा सकता है।

62. इसी तरह, **राम विजय सिंह बनाम उ.प्र. राज्य**, (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 142 के मामले में, इस न्यायालय ने अपीलकर्ता दोषी की ओर से दिए गए तर्क को नकारते हुए कहा कि नियमावली 2007 के नियम 12 (3)(बी) में निहित प्रक्रिया अब 2015 अधिनियम की धारा 94 का हिस्सा हैं और एक बार कानून ने किशोरता का निर्धारण करने के आधार के रूप में ओसिफिकेशन टेस्ट प्रदान किया है, ऐसे ओसिफिकेशन टेस्ट के निष्कर्षों को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, पैरा 15 और 16 में निम्नवत धारित है:

"15. हम पाते हैं कि नियम 12 में निर्धारित प्रक्रिया व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अधिनियम की धारा 94 के प्रावधानों से भौतिक रूप से भिन्न नहीं है। नियम 12 (3) (क) (i) और (ii) भाषा में मामूली बदलाव के साथ एक

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

साथ जोड़ दिया गया है। अधिनियम की धारा 94 में बच्चे या किशोर को दिए जाने वाले आयु के मार्जिन के लाभ के प्रावधान शामिल नहीं हैं जैसा कि नियम 12 (3) (ख) में उपबंध किया गया था। अधिनियम की धारा 94 के अधिनियमन के साथ ओसिफिकेशन टेस्ट के महत्व में बदलाव नहीं आया है। ओसिफिकेशन टेस्ट की विश्वसनीयता नियमावली के नियम 12 के तहत कमजोर बनी हुई है।

16. अधिनियम की योजना के अनुसार, जब व्यक्ति की हुलिया के आधार पर समिति या बोर्ड को यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति एक बच्चा है, तो बोर्ड या समिति उम्र की और पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना जितना संभव हो सके बच्चे की उम्र बताते हुए टिप्पणियों को रिकॉर्ड करेगी।। इसलिए, उम्र निर्धारित करने का पहला प्रयास बोर्ड या समिति के सामने लाए जाने पर व्यक्ति की शारीरिक हुलिया का आकलन करना है। केवल संदेह की स्थिति में ही साक्ष्य मांग कर आयु निर्धारण की प्रक्रिया आवश्यक हो जाती है। उस अवस्था में, जब कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की आयु लगभग 18 वर्ष हो, तो व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट को प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालांकि, जब व्यक्ति की आयु 40-55 वर्ष के आसपास होती है, तो हड्डियों की संरचना आयु का निर्धारण करने में सहायक नहीं हो सकती है। अर्जुन पंडितराव खोतकर बनाम कैलाश कुशनराव गोरंट्याल और अन्य में इस न्यायालय ने साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र के संदर्भ में धारित किया कि लैटिन मैक्सिम के अनुसार, लेक्स नॉन कॉजिट एड इम्पॉसिबिलिया, कानून असंभव की मांग नहीं करता है। इस प्रकार, जब ओसिफिकेशन टेस्ट भरोसेमंद और विश्वसनीय परिणाम नहीं दे सकता है, इस तरह के परीक्षण को घटना की तारीख पर संबंधित व्यक्ति की उम्र निर्धारित करने के लिए आधार नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए, अपीलकर्ता की उम्र का पता लगाने के लिए विश्वसनीय भरोसेमंद चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, वर्ष 2020 में कराया गया ओसिफिकेशन टेस्ट, जब अपीलकर्ता 55

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

वर्ष का था, उसे घटना की तारीख पर किशोर घोषित करने के लिए निर्णायक नहीं हो सकता। "

63. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि इस मामले में दोषी को मेडिकल बोर्ड को भेजे जाने के बाद चिकित्सा परीक्षण कराया गया था। हालांकि, रिकॉर्ड पर उपलब्ध रिपोर्ट बहुत अधिक विश्वासोत्पादक नहीं है। **राम विजय सिंह (उपरोक्त)** का मामला यह बहुत स्पष्ट करता है कि अपीलकर्ता की आयु का पता लगाने के लिए एक विश्वसनीय और भरोसेमंद चिकित्सा साक्ष्य के अभाव में, वर्ष 2021 में कराया गया ऑसिफिकेशन परीक्षण, जब अपीलकर्ता 50 वर्ष से अधिक का था, घटना की तारीख पर उसे किशोर घोषित करने के लिए उम्र का निर्धारक नहीं हो सकता। इस न्यायालय ने पाया कि जब कोई व्यक्ति 18 वर्ष के आसपास का होता है, तो कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की अनुमानित आयु निर्धारित करने के लिए ओसिफिकेशन टेस्ट को प्रासंगिक कहा जा सकता है। हालांकि, जब व्यक्ति की आयु 40-55 वर्ष के आसपास होती है, हड्डियों की संरचना उम्र का निर्धारण करने में सहायक नहीं हो सकती है। ऐसी परिस्थितियों में, यह बहस का विषय होगा कि रिकॉर्ड पर आने वाली नई ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पर किस हद तक भरोसा किया जा सकता है और यह अपीलकर्ता को किस हद तक मददगार होगी।

64. रिट आवेदक के खिलाफ सभी बाधाओं के बावजूद, हम अभी भी न्याय के व्यापक हित में मामले को देखना चाहेंगे। यह उचित होगा कि रिट अपीलार्थी का सिविल अस्पताल, इलाहाबाद में या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु निर्धारण परीक्षण कराया जाए और ऐसा परीक्षण तीन डॉक्टरों की एक टीम द्वारा किया जाएगा, जिनमें से एक रेडियोलॉजी विभाग का प्रमुख होना चाहिए।

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

65. पूर्वोक्त के मद्देनजर, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं:

(i) हम सत्र न्यायालय, आगरा को इस आदेश की संसूचना की तारीख से एक महीने के भीतर कानून के तहत रिट आवेदक के किशोर होने के दावे की जांच करने का निर्देश देते हैं;

(ii) संबंधित सत्र न्यायालय परिवार रजिस्टर की प्रामाणिकता और वास्तविकता की भी जांच करेगा, जिस पर रिट आवेदक अपराधी द्वारा अवलंब लिया गया है, यह देखते हुए कि दस्तावेज़ समकालीन प्रतीत नहीं होता है। यह दस्तावेज़ विशेष रूप से इस तथ्य के आलोक में महत्व रखता है कि ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट घटना की तारीख पर रिट आवेदक की सही उम्र का निर्धारण करने में पूर्णतः सहायक नहीं हो सकती है। यदि परिवार रजिस्टर सही पाया जाता है तो हमें ऑसिफिकेशन टेस्ट रिपोर्ट पर नहीं जाना होगा। ऐसी परिस्थितियों में, संबंधित पीठासीन अधिकारी इस दस्तावेज़ की ओर पर्याप्त ध्यान देंगे और इसकी प्रामाणिकता और वास्तविकता का पता लगाने का प्रयास करेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित व्यक्तियों अर्थात् संबंधित सरकारी विभाग से भी बयान दर्ज किए जा सकते हैं;

(iii) सत्र न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऑसिफिकेशन टेस्ट या आयु निर्धारण के किसी अन्य आधुनिक मान्यता प्राप्त तरीके से रिट आवेदक दोषी की चिकित्सकीय जांच करायी जाए;

(iv) संबंधित सत्र न्यायालय इस आदेश के संचार की तारीख से एक महीने के भीतर इस न्यायालय को पूर्वोक्त के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

(v) रजिस्ट्री को इस आदेश की एक प्रति सत्र न्यायालय, आगरा को अग्रेषित करने का निर्देश दिया जाता है;

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(vi) हम राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता से अनुरोध करते हैं कि वे सत्र न्यायालय को जांच पूरी करने में सहायता प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाएं।

66. सत्र न्यायालय, आगरा से प्राप्त होने वाली रिपोर्ट के साथ चार सप्ताह की अवधि के बाद इस मामले को सूचीबद्ध करें। अंतिम आदेश सत्र न्यायालय, आगरा से प्राप्त होने पर रिपोर्ट के अवलोकन के बाद पारित किया जाएगा।

.....
(न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी)

.....
(न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली;

सितम्बर 12, 2022

उद्घोषणा

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”